



Historia de la Ley N° 21.733

Modifica los cuerpos legales que indica, estableciendo como inhabilidad para obtener una licencia de conducir profesional el haber sido condenado por delitos de connotación sexual

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Senado	3
1.1. Moción Parlamentaria	3
1.2. Informe de Comisión de Transportes	8
1.3. Discusión en Sala	16
1.4. Boletín de Indicaciones	26
1.5. Boletín de Indicaciones	27
1.6. Segundo Informe de Comisión de Transportes	29
1.7. Discusión en Sala	35
1.8. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	51
2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	53
2.1. Informe de Comisión de Obras Públicas	53
2.2. Discusión en Sala	60
2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	78
3. Trámite Finalización: Senado	79
3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	79
4. Publicación de Ley en Diario Oficial	81
4.1. Ley Nº 21.733	81

1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Fidel Espinoza Sandoval, Yasna Provoste Campillay, Loreto Carvajal Ambiado, Ximena Ordenes Neira y Paulina Núñez Urrutia. Fecha 31 de mayo, 2022. Moción Parlamentaria en Sesión 22. Legislatura 370.

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Espinoza y señoras Carvajal, Nuñez, Ordenes y Provoste, con la que modifican la Ley de Tránsito, para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual.

Boletín N° 15.003-15

1.- Antecedentes

Lamentablemente, en los últimos años se ha hecho recurrente conocer noticias sobre abusos o intentos de abusos contra menores de edad y adultos, hombres y mujeres, realizados por algunos conductores de taxis y taxis colectivos. Lo anterior, ya de suyo grave, afecta además a todo un gremio de conductores profesionales, algunos con carreras de décadas y por generaciones familiares.

1.1.- Algunos casos

Entre los casos informados por la prensa nacional, acontecidos en distintas ciudades y regiones, está uno ocurrido en Valdivia, donde el Tribunal de Garantía formalizó, en noviembre de 2017, a un conductor de colectivo acusado del delito de abuso sexual contra una menor de 16 años [1]. El hombre fue detenido luego de que la víctima denunciara que tras subirse a un colectivo para dirigirse hasta su hogar, en el trayecto, el conductor del vehículo se desvió hasta un sitio eriazos para realizarle diversas tocamientos de carácter sexual. El hombre, de 60 años, tenía una condena del año 2003 por el delito de violación. Al ser considerado como un peligro para la sociedad, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Otro caso, en 2016, ocurrió en la ciudad de Curicó, donde la PDI detuvo al conductor de un colectivo por un supuesto abuso sexual contra una escolar menor de edad [2]. La joven, de 14 años, abordó el colectivo en el sector Don Sebastián de Rauquén para trasladarse a su establecimiento ubicado en la avenida Camilo Henríquez. Según manifestó la niña, “el conductor, aprovechando que no venían más pasajeros en su vehículo, habría proferido algunas insinuaciones, que incluyeron acercamientos a su cuello para descubrir la fragancia de su perfume y, lo más grave, efectuado tocamientos en su entrepierna”.

Otra denuncia la recibieron Carabineros de Machalí, en noviembre de 2017, de parte de un menor de 11 años [3] contra un chofer de colectivo, quien fue detenido por presunto abuso sexual. El hecho se habría producido alrededor de las 17 horas, cuando el estudiante abordó el vehículo para volver a su casa tras su jornada escolar. Momentos después el menor se percató de que el chofer se había desviado de su recorrido habitual, hecho por cual le reclamó. El conductor le habría respondido que lo llevaba a su casa a jugar, ante lo que la víctima comenzó a golpearlo para que se detuviera. En ese instante, el colectivo lo habría tomado de las manos y se las llevó a su zona genital. El escolar logró soltarse y se bajó del colectivo huyendo a su casa, donde describió a su atacante y el automóvil.

En Puerto Montt, en marzo de 2018, fue detenido por el OS9 de Carabineros un chofer de colectivo de la línea 57, sindicado como el autor de los delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres, una de ellas una menor de 15 años de edad [4], tras intimidarlas con arma blanca. En el primer caso, la joven fue tomada por el colectivo en el Terminal de Buses de Puerto Montt. Tras cambiar la ruta, la llevó al sector de Chiquihue, donde la habría violado. Días antes, otra joven, de 21 años, había formulado una denuncia similar. A ésta la habría obligado a quitarse parte de su ropa. Afortunadamente, la víctima logró huir. El Tribunal de Garantía de Puerto Montt lo formalizó por los delitos de violación y abuso sexual.

En noviembre de 2017, la PDI alertó respecto de un aumento en el número de denuncias contra taxistas por abusos sexuales a pasajeros, junto con dar a conocer lo ocurrido a una joven de 29 años [5], quien abordó cerca de las 03:30 horas, en el barrio Bellavista, comuna de Recoleta, el taxi conducido por un chofer de 37 años, para trasladarse hasta La Reina. A los pocos minutos, el hombre procede a amenazarla de golpes y muerte, y tomó la

Moción Parlamentaria

autopista. Ella logró contactar a su pareja, le dice que tomó el taxi y que no la llevaba a su casa, lo que puso en alerta a su familia. El episodio fue bastante traumático para la víctima, pues el hombre fue muy violento, la golpeó en reiteradas oportunidades y la agredió sexualmente. Tras zafarse del individuo, pudo pedir ayuda en una empresa cercana al sitio donde ocurrió el ataque. El conductor fue finalmente detenido, gracias a la geolocalización del teléfono que le había robado a su víctima.

En junio de 2016, oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI detuvieron en flagrancia a un taxista por el delito de abuso sexual contra una menor de 4 años [6]. Los hechos ocurrieron cuando una mujer de nacionalidad peruana se trasladaba en una línea de radiotaxi que utilizaba de manera frecuente, a realizar trámites al Departamento de Extranjería de la PDI junto a sus dos hijas. Por la confianza que tenía con la empresa, dejó a sus hijas, una de 4 y otra de 11, con parálisis cerebral, a cargo del conductor. Ese fue el momento utilizado por el hombre de 56 años -con antecedentes policiales por consumo y tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas- para realizar tocaciones a la niña menor. Cuando la madre de la menor regresó al vehículo, la niña relató a su madre que el taxista la había tocado por debajo de la ropa.

En Iquique, un taxista de 66 años fue formalizado y quedó en prisión preventiva por el delito de abuso sexual en contra de una menor de 6 años [7]. El hombre era cercano a la familia y estaba contratado para llevarla al colegio. Los hechos fueron revelados por la menor a su madre en noviembre de 2016, cuando durante el baño le dijo que “el tío” le daba dulces y la tocaba cuando la transportaba. El padre acudió a la PDI a interponer la denuncia y la madre llevó a su hija a constatar lesiones al Hospital Regional. Posteriormente, la niña fue sometida a un peritaje psicológico del Servicio Médico Legal, el que concluyó que los eventuales abusos se registraron durante los años 2015 y 2016. El testimonio de una de las profesoras de la menor también fue expuesto, ya que habría advertido conductas sexualizadas en su alumna.

Carabineros de Tocopilla detuvieron, en octubre de 2012, a un chofer de colectivo de nacionalidad peruana que habría abusado sexualmente a una escolar de 12 años que regresaba de su colegio a su hogar [8]. El individuo, de 45 años, fue detenido tras la denuncia hecha por la víctima y su madre. De acuerdo al relato de la menor, ella tomó el colectivo al salir de clases para regresar a su casa ubicada en el sector norte de la ciudad. Tras dejar a dos pasajeros, el chofer se desvió sorpresivamente en dirección al cementerio, momento en que procedió a besar y tocar las partes íntimas de la niña, quien intentó resistirse a los ataques mediante gritos y forcejeos, por lo que el abusador abandonó el lugar con la menor a bordo del colectivo. Tras detenerse para recoger a dos mujeres, la víctima aprovechó de escapar.

En julio de 2017, en Villa Alemana, una adolescente de 13 años [9] denunció ante Carabineros que un chofer de un colectivo abusó sexualmente de ella. La menor afirmó que tras salir del colegio y en camino a su casa, fue interceptada por un sujeto que la subió a la fuerza al vehículo. Posteriormente, la habría llevado hasta un sitio eriazos para abusar de ella. La escolar dijo que fue abandonada y que por sus propios medios se dirigió a su casa.

En mayo de 2015, el OS9 de Carabineros detuvo a un chofer de taxi tras ser imputado del delito de secuestro y presunto abuso sexual en contra de una joven pasajera de 24 años [10]. El ataque se produjo cuando la víctima junto a su pareja salió desde un hotel capitalino tras asistir a un matrimonio, donde abordaron un taxi en dirección a sus domicilios en la zona oriente de la capital del país. Según el relato de los afectados, la pareja de la víctima pidió al taxista detenerse en una estación de servicio para retirar dinero de un cajero automático. Fue en ese momento que el chofer huyó en el vehículo, reteniendo a la joven para llevarla a un motel de la comuna de La Cisterna con la intención de abusar sexualmente de ella. Al llegar al motel, la víctima logró escapar pidiendo ayuda a los administradores, quienes presentaron la denuncia que terminó con la detención del conductor de nacionalidad peruana, de 37 años.

En junio de 2017, la PDI detuvo en Santiago a un taxista de 57 años acusado de abusar sexualmente de tres hermanos de entre 10 y 13 años [11]. Según la policía, el imputado conoció al padre de las víctimas cuando se desempeñaba como taxista y se empezó a ganar la confianza de los familiares y de los niños ofreciéndose a trasladarlos en su taxi desde la casa al colegio de manera gratuita. Aprovechó estas circunstancias para llevar a cabo actos de connotación sexual en contra de tres menores de edad. La orden de detención la dio el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, tras una investigación de la Brisexme Metropolitana, que llegó a la convicción de que el hombre tenía participación en los hechos denunciados. El detenido registraba antecedentes por robo a un camión de valores el año 2002 y robo en bienes nacionales de uso público, además de una denuncia por violación el año 2009.

Moción Parlamentaria

2.- Las normas vigentes

Actualmente, la Ley N°18.290, de Tránsito, establece en su Artículo 13 que los postulantes a obtener una licencia de conductor deberán reunir los siguientes requisitos generales:

“1.- Acreditar idoneidad moral, física y psíquica;

2.- Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así como de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público;3.- Poseer cédula nacional de identidad o de extranjería vigentes, con letras o dígitos verificadores, y4.- Acreditar, mediante declaración jurada, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, conforme a las disposiciones contenidas en la ley N° 19.366 y su Reglamento. La fiscalización del cumplimiento de esta disposición se hará de acuerdo con los artículos 189 y 190 de esta ley.” [12]

El mismo artículo establece más adelante que para obtener algunas licencias específicas, los postulantes deberán reunir, además, algunos requisitos especiales. Para el caso de la licencia profesional de conducir se establece:

“- LICENCIA PROFESIONAL

1.- Tener como mínimo 20 años de edad;2.- Acreditar haber estado en posesión de la licencia clase B durante dos años;3.- Aprobar los cursos teóricos y prácticos que impartan las escuelas de conductores profesionales debidamente reconocidos por el Estado, y4.- Acreditar, en caso de la Clase A-3, haber estado en posesión, durante a lo menos dos años, de la Licencia Clase A-2 o Clase A-1. Tratándose de la Clase A-5, los postulantes deberán acreditar haber estado en posesión, durante a lo menos dos años, de la Licencia Clase A-4”.

A continuación, el Artículo 14 fija los requisitos para obtener las licencias, indicando la forma de acreditar su cumplimiento, en cada caso, de la siguiente forma:

“A) - LICENCIA PROFESIONAL

1º.- La idoneidad moral será calificada por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal en que se solicita la licencia, a la vista del Informe de Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e Identificación y del Informe del Registro Nacional de Conductores, cuya fecha de emisión no sea anterior a 30 días, que contengan todas las anotaciones que se registren, y en los que consten que el solicitante no está afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al postulante la licencia que hubiere solicitado.

2º.- La idoneidad física y psíquica, los conocimientos teóricos y prácticos sobre las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la prestación de servicios de transporte de pasajeros, transporte remunerado de escolares y de carga por vías y sobre la conducción y operación de los respectivos vehículos, serán acreditadas:

a) La idoneidad física y psíquica por medio de un certificado expedido por el médico del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal respectivo;

b) Los conocimientos teóricos y prácticos, por medio de certificado expedido por una Escuela de Conductores Profesionales reconocida oficialmente, sin perjuicio del deber por parte del Director de Tránsito de la Municipalidad respectiva de adoptar las medidas que estime necesarias, a fin de comprobar la efectividad de dichos conocimientos y las destrezas y habilidades requeridas para conducir el vehículo de que se trate.”

A su vez, el Artículo 14 bis establece, respecto de la determinación de los “estándares para calificar la idoneidad moral”, lo siguiente:

“Artículo 14 bis. - El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los estándares para calificar la idoneidad moral, física y psíquica, la acreditación de los conocimientos teóricos y prácticos de conducción y de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público, así como de las disposiciones legales y reglamentarias para prestar servicios de transporte de pasajeros, transporte remunerado de escolares y de carga, por calles y caminos. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del médico del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal para solicitar exámenes especiales para determinar la aptitud psíquica del postulante”.

Moción Parlamentaria

El mismo artículo establece la responsabilidad de la Dirección del Tránsito en esta materia, señalando que:

“El Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal deberá rechazar, señalando la causal, solicitudes de licencia de postulantes que no cumplan con los requisitos establecidos. En el caso de solicitudes rechazadas para obtener licencia profesional, éstas deberán ser comunicadas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El postulante afectado por el rechazo en razón de falta de idoneidad moral podrá reclamar, dentro de los cinco días hábiles siguientes de notificada esta resolución, ante el Juez de Policía Local respectivo, el cual resolverá breve y sumariamente y apreciará la prueba en conciencia. En contra de su resolución no procederá recurso alguno.”

Por último, el Artículo 15 indica respecto de las causas y el tiempo a tener en cuenta en relación a la calificación de la idoneidad moral, lo siguiente:

“Artículo 15.- Para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13, se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas:

“1.- Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley N° 19.366, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas;

2.- Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo; 3.- Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública; 4.- Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona;” 3.- Ideas matrices

Si bien hoy existen requisitos para la obtención de licencia de conducir profesional que podrían ayudar a excluir de esta actividad a quienes no cumplen con las condiciones físicas y técnicas exigibles, ni con los estándares morales mínimos aceptables, la verdad es que la realidad muestra que pese a ellas, existen algunos “forados” en el sistema que posibilitan que personas con antecedentes penales por distintos delitos puedan acceder, de igual forma, a este documento.

Lamentablemente, lo que para miles de trabajadores en el país constituye una importante herramienta de sustento familiar, es para algunos pocos una oportunidad para encubrir actividades delictuales.

De esta manera, lo que el presente proyecto de ley busca es establecer un nuevo “cortafuegos”, mediante el establecimiento de una inhabilidad expresa en la ley, para que quienes posean antecedentes de acoso, abuso o agresión sexual, o derechamente violación u otra forma de ultraje a la dignidad de niños, niñas y mujeres, no puedan acceder a la obtención de una licencia profesional, buscando limitar sus posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

Además, como en algunos casos denunciados, los tribunales no se han podido formar la convicción de los abusos denunciados o, peor aún, se ha puesto el peso de la prueba en las supuestas víctimas. Por ello, la imposibilidad de que una persona que ya registra antecedentes penales por estos delitos pueda acceder a la licencia profesional de conducir, permitirá en nuestra opinión ayudar a reducir una creciente estadística, que creemos no es posible seguir aceptando ni normalizar, sobre todo porque más allá de las sanciones aplicadas, los procesos traumáticos para quienes sufren estos vejámenes tienen un alcance insospechado, afectando permanentemente sus vidas.

Por lo anterior, los senadores que suscriben tienen a bien presentar lo siguiente:

PROYECTO DE LEY

1.- Artículo único: Modifíquese la Ley N°18.290, de Tránsito, de la siguiente forma:

a) En el primer inciso del Artículo 7°, agréguese, a continuación del actual punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase:

“, o que tenga antecedentes por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación propia o impropia,”.

Moción Parlamentaria

b) En el segundo inciso del Artículo 7°, agréguese entre la palabra “documentos” y la expresión

“a que se refiere el artículo anterior”, la siguiente frase: “o no cumpla la condición”

c) En el primer inciso del Artículo 8°, agréguese, a continuación del actual punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase:

“, o que tenga antecedentes por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación, propia o impropia”.

d) En el numeral 1°, del subtítulo “A) Licencia Profesional”, del Artículo 14, agréguese entre la expresión “Servicio de Registro Civil e Identificación” y la expresión “y del Informe del Registro Nacional de Conductores”, la siguiente frase, entre comas:

“, en que se verifique la existencia de antecedentes penales por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación, propia o impropia”.

e) En el primer párrafo del Artículo 16, agréguese a continuación de la expresión “los 5 años anteriores”, la frase “excepto los delitos de connotación sexual que serán de carácter permanente,”.

f) En el Artículo 16, intercálase un nuevo numeral 4, pasando el actual a ser el numeral 5, con el siguiente texto:

“4. Por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil, violación propia o impropia, o cualquiera de los delitos contemplados entre los artículos 361 y 367 ter del Código Penal”.

[1] <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/11/28/formalizan-a-colectivo-o-por-eldelito-de-abuso-sexual-contramenor-de-16-anos-en-valdivia.shtml>

[2] <https://vivimoslanoticia.cl/noticias/curico/2016/04/03/alertan-de-colectivero-que-acusa-sexual-ente-amenores-e-curico/>

[3] <http://www.ultimahora.cl/carabineros-detiene-a-colectivero-de-linea-machali-por-presunto-abuso-sexual-contramenor-de-11-anos/>

[4] <http://canal5.cl/wp/?p=6934>

[5] <http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/preocupacion-por-alza%20de-denuncias-de-abuso-sexual-detaxistas-contrapasajeras/20171130/nota/3652536.aspx>

[6] <https://www.24horas.cl/nacional/pdi-detiene-a-taxista-por-abuso-sexual-a-menor-de-cuatro-anos-2051960>

[7] <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2018/05/17/tio-del-taxi-es-formalizado-porabusos-sexuales-a-menor-de-6-anos-que-llevaba-al-colegio.shtml>

[8] <https://www.emol.com/noticias/nacional/2012/10/09/563797/dos-hombres-detenidos-en-tocopilla-porabuso-sexual-contrados-menores.html>

[9] https://www.chvnoticias.cl/trending/menor-denuncia-que-chofer-de-colectivo-abuso-sexualmente-deella_20170727/

[10] <https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2015/05/12/detienen-taxista-secuestro-abuso-sexual-pasajera.html>

[11] <https://www.soychile.cl/Santiago/Policial/2017/06/14/470014/Taxista-fue-detenido-por-abusos-reiterados-atres-hermanos-en-Santiago.aspx>

[12] <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29708>

Informe de Comisión de Transportes

1.2. Informe de Comisión de Transportes

Senado. Fecha 29 de junio, 2022. Informe de Comisión de Transportes en Sesión 31. Legislatura 370.

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito, para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual. BOLETÍN N° 15.003-15.

Objetivo(s) / Constancias / Normas de Quórum Especial / Consulta Excma. Corte Suprema / Asistencia / Antecedentes de Hecho / Aspectos Centrales del Debate / Discusión en General / Votación en General / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señor Fidel Espinoza y señoras Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Paulina Núñez y Yasna Provoste.

Se hace presente que, no obstante que el proyecto de ley es de artículo único y que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, corresponde discutirlo en general y particular a la vez, la Comisión lo discutió sólo en general y propone a la Sala considerarlo del mismo modo.

Asimismo, se deja constancia, que la iniciativa legal en informe fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes, (4X0).

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Consagrar como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional, a quien tenga antecedentes penales por delitos de connotación sexual, para limitar las posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: No tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

- - -

Durante el análisis de este proyecto, vuestra Comisión contó con la participación del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz; del Ministro (S) de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo; del Jefe de Gabinete del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Roberto Flores; de la Coordinadora Legislativa del Ministerio, señora Viviana Díaz, y de los abogados de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Flora Ben-Azul y señor Diego Moreno.

Además, concurrieron los asesores de la Honorable Senadora señora Órdenes, señor Juan Calderón; del Honorable Senador señor Castro, señora Teresita Fabres; del Honorable Senador señor Kusanovic, señor Henry Boys y del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Juan Paulo Morales.

- - -

ANTECEDENTES DE HECHO

Los autores de la moción explican que en los últimos años se ha hecho recurrente conocer noticias sobre abusos o intentos de abusos contra menores de edad y adultos, hombres y mujeres, realizados por algunos conductores de

Informe de Comisión de Transportes

taxis y taxis colectivos. Lo anterior, ya de suyo grave, afecta además a todo un gremio de conductores profesionales, algunos con carreras de décadas y por generaciones familiares.

Seguidamente, hacen referencia a distintos casos ocurridos en el país.

Luego, señalan que, actualmente, la ley N°18.290, de Tránsito, establece en su artículo 13 que los postulantes a obtener una licencia de conductor deberán reunir diversos requisitos, entre otros, acreditar idoneidad moral, física y psíquica y mediante declaración jurada, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, conforme a las disposiciones contenidas en la ley N° 19.366 y su reglamento. La fiscalización del cumplimiento de esa disposición se hará de acuerdo con los artículos 189 y 190 de la Ley de Tránsito.

A su vez, el artículo 15 establece, respecto de la determinación de los “estándares para calificar la idoneidad moral”, que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los estándares para calificar la idoneidad moral, física y psíquica, la acreditación de los conocimientos teóricos y prácticos de conducción y de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público, así como de las disposiciones legales y reglamentarias para prestar servicios de transporte de pasajeros, transporte remunerado de escolares y de carga, por calles y caminos. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del médico del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal para solicitar exámenes especiales para determinar la aptitud psíquica del postulante.

Posteriormente, indican que, el mismo artículo establece la responsabilidad de la Dirección del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal que deberá rechazar, señalando la causal, las solicitudes de licencia de postulantes que no cumplan con los requisitos establecidos. En el caso de solicitudes rechazadas para obtener licencia profesional, éstas deberán ser comunicadas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El postulante afectado por el rechazo en razón de falta de idoneidad moral podrá reclamar, dentro de los cinco días hábiles siguientes de notificada esta resolución, ante el Juez de Policía Local respectivo, el cual resolverá breve y sumariamente y apreciará la prueba en conciencia. En contra de su resolución no procederá recurso alguno.”

A su vez, el artículo 16 indica que para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13, se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas:

- 1.- Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley N° 19.366, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas;
- 2.- Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo;
- 3.- Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública;
- 4.- Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona;”

Añaden que, si bien hoy existen requisitos para la obtención de licencia de conducir profesional que podrían ayudar a excluir de esa actividad a quienes no cumplen con las condiciones físicas y técnicas exigibles, ni con los estándares morales mínimos aceptables, la verdad es que la realidad muestra que, pese a ellas, existen algunos vacíos en el sistema que posibilitan que personas con antecedentes penales por distintos delitos puedan acceder, de igual forma, a dicho documento.

Lamentablemente, lo que para miles de trabajadores en el país constituye una importante herramienta de sustento familiar, es para algunos pocos una oportunidad para encubrir actividades delictuales.

En ese contexto, los autores de la moción destacan que, lo que el presente proyecto de ley busca es establecer una inhabilidad expresa en la ley, para que quienes posean antecedentes de acoso, abuso o agresión sexual, o derechamente violación u otra forma de ultraje a la dignidad de niños, niñas y mujeres, no puedan acceder a la obtención de una licencia profesional, buscando limitar sus posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

Finalmente, señalan que, los tribunales de justicia no se han podido formar la convicción de los abusos

Informe de Comisión de Transportes

denunciados o, peor aún, se ha puesto el peso de la prueba en las supuestas víctimas. Por ello, la imposibilidad de que una persona que ya registra antecedentes penales por esos delitos pueda acceder a la licencia profesional de conducir, permitirá en opinión de los autores, reducir una creciente estadística, que estiman que no es posible seguir aceptando ni normalizar, porque más allá de las sanciones aplicadas, los procesos traumáticos para quienes sufren estos vejámenes tienen un alcance insospechado, afectando de manera permanente sus vidas.

- - -

ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

Limitar la causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conductor profesional a las licencias clase A1 y A2.

DISCUSIÓN EN GENERAL[1]

a) Estructura del proyecto.

El proyecto de ley en informe está estructurado sobre la base de un artículo único que propone diversas modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 1, de 29 octubre de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, a saber:

En primer lugar, se propone modificar el artículo 7°, estableciendo, dentro de las prohibiciones para que el propietario o encargado de un vehículo motorizado o a tracción animal facilite el mencionado vehículo, a aquel que tenga antecedentes por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación propia o impropia.

En segundo lugar, se propone modificar el artículo 8°, para impedir que los propietarios o encargados de vehículos motorizados y a tracción animal puedan celebrar actos o contratos que impliquen la conducción de esos vehículos por personas que tengan antecedentes por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación, propia o impropia.

En tercer lugar, se modifica el artículo 14, específicamente en lo que dice relación con los requisitos para obtener la licencia profesional, incorporando como exigencia no contar con antecedentes penales por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación, propia o impropia;

En cuarto lugar, modifica el artículo 16, en un doble sentido:

- En la calificación de la idoneidad personal se considerarán las condenas en delitos de connotación sexual, los que serán de carácter permanente, y

- Agrega como causal de calificación de la idoneidad moral, a aquellos delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil, violación propia o impropia, o cualquiera de los delitos contemplados entre los artículos 361 (violación) y 367 ter del Código Penal.

b) Presentaciones.

Presentación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S), señor Jaime Gajardo.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S), señor Jaime Gajardo, inició su presentación señalando que la iniciativa legal en estudio, tiene por finalidad enfrentar los abusos o intentos de abusos contra menores de edad y adultos, hombres y mujeres, realizados por algunos conductores de taxis y taxis colectivos, para lo cual se crea una causal de inhabilidad, para la obtención de la licencia de conducir profesional, que básicamente es haber sido condenado por delitos sexuales.

Sobre el particular, expresó que mediante la ley N° 20.594, que crea el Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores, se incorporó en la ley N° 18.290 una inhabilitación para trabajar en forma directa y habitual con niños, niñas y adolescentes. Añadió que dicha ley, surgió por una preocupación similar a la que inspira la iniciativa legal en análisis, a propósito de denuncias contra transportistas escolares.

Informe de Comisión de Transportes

A continuación, efectuó una distinción relevante desde el punto de vista normativo, entre los conceptos de “inhabilidad” y “inhabilitación”, explicando que se ha entendido la inhabilidad como una prohibición o imposibilidad por ausencia de aptitudes para desarrollar o asumir ciertos roles, como es la inhabilidad del causahabiente para suceder cuando ha dado muerte al causante, según lo establece el artículo 968 del Código Civil.

Por otra parte, las inhabilitaciones dicen relación con penas privativas de derechos, que se encuentran asociadas a un delito, que se impone como condena y tiene la razonabilidad de una desconfianza pública hacia el condenado. Uno de los ejemplos más conocidos son ciertas inhabilitaciones que impiden que una persona que haya cometido delitos pueda desempeñarse como funcionario público.

El proyecto en estudio, establece una inhabilidad para poder ejercer o asumir un rol, en este caso desempeñarse como conductor profesional. Situación que se podría enmarcar dentro de algunas inhabilidades ya contempladas en la ley N° 18.290, de Tránsito, que se refiere a la idoneidad moral para desempeñar la conducción, por lo que esta materia es de competencia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones puesto que trata otras inhabilidades para desarrollar la conducción.

Respecto de la idoneidad de la inhabilidad, señaló que es importante determinar la relación entre el tipo de delito y el tipo de prohibición. El artículo 16 de la ley N° 18.290, establece la exigencia de idoneidad moral para conducir, contemplando inhabilidades como las infracciones a la Ley de Tránsito; a la ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas y a la ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, comisión de un delito o cuasi delito en los que se hubiere utilizado un vehículo y la falsificación de documentos que habilitan para la conducción, estos requisitos se entienden como inhabilidades de tipo moral, similares a las que plantea el proyecto de ley.

Luego, cabe considerar si existe alguna relación entre el tipo de delito y la comisión del delito, en ese sentido, precisó que la comisión de delitos sexuales no está en función, necesariamente, con la conducción, con las normas del tráfico vial. Sin embargo, el artículo 16, número 3, contiene una norma que establece una prohibición por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública, que se encuentran contenidas en el Libro II, Título VII, del Código Penal.

En ese contexto, expresó que en la causal sobre idoneidad de la inhabilidad, el bien jurídico que se pretende proteger en la regulación del tránsito, sería la seguridad vial y la modificación propuesta no está necesariamente en función de ella, puesto que no está relacionada con el desempeño de la conducción. Sin embargo, la justificación podría estar por los casos descritos en la moción, en el sentido de quitar oportunidades para la comisión de delitos a ciertos sujetos, por lo que se encuentra fundada en la desconfianza como posible ofensor sexual y la Ley de Tránsito contiene normas relativas a idoneidad moral que no necesariamente están establecidas en función de la conducción, por lo que la moción se podría insertar en las inhabilidades consideradas en dicha normativa.

En seguida, propuso restringir el alcance de la prohibición para que sea coherente con el objeto de la moción, en el sentido de aplicarla sólo para la obtención de las licencias clase A1 y A2, que permiten la conducción de ambulancias, taxis, taxis colectivos y otros transportes menores, para restringir la comisión de delitos sexuales en el marco de la conducción.

Agregó que el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que se presten a través de ellas, establece la obligación de las empresas de aplicación de transporte de verificar que sus conductores no tengan anotaciones relativas a delitos sexuales, por lo cual se puede entender que al incorporar esta inhabilidad en la Ley de Tránsito, restringida a los taxis, taxis colectivos y la obtención de las licencias de conductor clases A1 y A2, no quedarían fuera aquellas personas que también transportan pasajeros a través de plataformas puesto que dicha ley también incorpora inhabilidades del mismo tipo, con lo cual todas las personas que realizan transporte colectivo tendrían esta inhabilidad que pretende imponer esta moción.

El Abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Diego Moreno, expresó que la inhabilidad que se pretende incorporar no está en función de la seguridad vial sino que en la falta de confianza pública. Sin embargo, la ley N° 18.290, de Tránsito, contempla la idoneidad moral como requisito para la obtención de las licencias de conductor.

De esta forma, la regulación que se pretende imponer mediante la moción en estudio, está conteste con la

Informe de Comisión de Transportes

normativa actual y corresponde a la política pública del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones respecto de los requisitos para el desempeño de la conducción.

El Honorable Senador señor Castro consultó si esta moción incluye a los conductores de transporte escolar.

Se respondió que la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares establece una inhabilitación para el desempeño como conductores profesionales a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores, puesto que se trata del desempeño de un trabajo que es una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes, con lo cual las personas que se dedican al transporte escolar estarían incluidas en dicha inhabilitación.

A la fecha, en el Registro de Inhabilitaciones para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores, creado mediante la ley N° 20.594, hay 12.197 personas inscritas en dicho registro que se consulta a menudo; en los últimos años se ha consultado en diez millones de ocasiones, según antecedentes proporcionados por el Registro Civil. Existe un alto tráfico de consultas a ese registro que considera alrededor de 8.000 personas que tienen una inhabilitación perpetua y 4.000 personas con inhabilitación temporal.

Presentación del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, expresó que la moción en estudio, busca aumentar los requisitos para la obtención de licencia de conducir profesional, sumando a las exclusiones dadas por condiciones físicas y técnicas, y los estándares morales mínimos aceptables, la exclusión de personas con antecedentes penales por distintos delitos de connotación sexual.

Las razones esgrimidas se basan en diversos casos de denuncias de delitos de connotación sexual en contra de conductores de taxis y taxis colectivos.

Agregó que los artículos 7° y 8° de la ley N° 18.290, son de aplicación general, por lo que la incorporación de esta inhabilitación aplicaría indistintamente a todas las licencias de conductor para manejar cualquier vehículo motorizado o de tracción animal, por lo que en su opinión, la inhabilitación propuesta debería limitarse a modos de transporte en que existe mayor riesgo para los pasajeros.

En consecuencia, expresó que restringir la obtención de licencia para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado o de tracción animal es desproporcionada, si se considera que todos los argumentos y ejemplos presentados se circunscriben a casos de conductores de taxis o taxis colectivos.

Por otra parte, el artículo 14 de Ley de Tránsito, agrega, la condición adicional del Informe de Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e Identificación, que se verifique la existencia de antecedentes penales por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación, propia o impropia, por lo que se requiere que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se pronuncie sobre la factibilidad de proveer dicha información.

A su vez el artículo 16, en su numeral 4, indica que esta inhabilitación es de carácter permanente: “4. Por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil, violación propia o impropia, o cualquiera de los delitos contemplados entre los artículos 361 y 367 ter del Código Penal.”

La ley N° 19.831, que crea el registro nacional de transporte remunerado de escolares, establece en su artículo 4° como requisito para inscribirse como conductor o auxiliar del transporte escolar que “no registren anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, relativas a los delitos previstos en los párrafos 2°, 3°, 5°, 6° y 9° del Título VII del Libro II del Código Penal, y en los artículos 142, 372 bis, 374 bis y 411 quáter del mismo Código.”

Asimismo, dado que ya existen antecedentes relativos a la consagración de inhabilitaciones, como es el caso del transporte escolar, propuso limitar la moción a la obtención de las licencias de conductor clases A1 y A2, que son las que permiten conducir taxis. La licencia clase A2 además permite conducir ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de diez a diecisiete asientos, excluido el conductor. Es decir, una alternativa es que se haga extensiva a todos los modos de transporte público de pasajeros en vehículos de tamaño menor o intermedio, esto es taxis, taxis colectivos y minibuses, incorporando esta restricción a la obtención de licencias A1 y A2, dejando fuera de la aplicación de la norma que propone la moción

Informe de Comisión de Transportes

en estudio, aquellos medios de transporte en los cuales el contacto entre el conductor y los pasajeros es menos directo.

Finalmente, mencionó que en el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellos se presten, correspondiente al (Boletín N° 11.934-15), actualmente en tramitación, se incluye la obligación de las empresas de acreditar que sus conductores de la aplicación de transportes no tienen anotaciones relativas a los delitos previstos en el Libro Segundo, Título Séptimo, Párrafos 5° y 6° del Código Penal.

En relación a los certificados de antecedentes que se deben examinar en la Dirección de Tránsito para otorgar la licencia de conducir, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S), señor Jaime Gajardo, informó que figuran los tipos de delitos que han cometido las personas, con lo cual se podría establecer la inhabilidad a que se refiere esta iniciativa legal.

El Honorable Senador señor Castro señaló que los microbuses que circulan en Rancagua no son de gran tamaño, con capacidad para 20 a 35 personas y se han producido delitos de índole sexual a mujeres adultas, por lo que solicitó considerar esta situación.

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, respondió que se analizará la situación de los buses de más de 17 pasajeros, considerando las estadísticas sobre la materia, para conocer la frecuencia de ocurrencia de esos delitos en aquellos medios de transporte, siendo factible extender la inhabilidad que trata esta iniciativa legal a la obtención de la licencias A3.

- Puesto en votación el proyecto de ley, en general, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro, Kusanovic y Van Rysselberghe.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, tiene el honor de proponer a la Sala la aprobación, en general, del siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N°1, de 29 de octubre de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, de la siguiente forma:

a) Agréguese en inciso primero del artículo 7°, a continuación del actual punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente frase: “, o que tenga antecedentes por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación propia o impropia,” y en el inciso segundo, entre la palabra “documentos” y la expresión “a que se refiere el artículo anterior”, la siguiente frase: “o no cumpla la condición”.

b) Agréguese en el inciso primero del artículo 8°, a continuación del actual punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente frase: “, o que tenga antecedentes por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación, propia o impropia”.

c) En el artículo 14, numeral 1°, del subtítulo “A) Licencia Profesional”, agréguese entre la expresión “Servicio de Registro Civil e Identificación” y la expresión “y del Informe del Registro Nacional de Conductores”, la siguiente frase, entre comas: “, en que se verifique la existencia de antecedentes penales por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación, propia o impropia”.

d) En el artículo 16, agréguese en el inciso primero a continuación de la expresión “los 5 años anteriores”, la frase “excepto los delitos de connotación sexual que serán de carácter permanente,”.

e) Intercálase un nuevo numeral 4, pasando el actual a ser el numeral 5, con el siguiente texto:

“4. Por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil,

Informe de Comisión de Transportes

violación propia o impropia, o cualquiera de los delitos contemplados entre los artículos 361 y 367 ter del Código Penal.”.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesión celebrada el día 29 de junio de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Órdenes Neira (Presidenta), señores Juan Luis Castro González, Alejandro Kusanovic Glusevic y Enrique Van Rysselberghe.

Sala de la Comisión, a 29 de junio de 2022.

ARACELI GARRIDO FERNÁNDEZ

Abogado Secretaria (S) de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA CONSAGRAR COMO INHABILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PROFESIONAL, CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. (BOLETÍN N° 15.003-15).

I.OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Consagrar como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional, a quien tenga antecedentes penales por delitos de connotación sexual, para limitar las posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

II.ACUERDOS: aprobado en general por unanimidad (4 x0)

III.STRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo único.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.

V.URGENCIA: No tiene.

VI.ORIGEN E INICIATIVA: Senado. Moción de los Honorables Senadores señor Fidel Espinoza y señoras Carvajal, Órdenes, Nuñez y Provoste.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: ingresó al Senado el 24 de mayo de 2002.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Decreto con fuerza de ley N° 1, de 29 de octubre de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

Valparaíso, a 29 de junio de 2022.

ARACELI GARRIDO FERNÁNDEZ

Abogado Secretaria (S) de la Comisión

[1] Sesión miércoles 29 de junio de 2022.

Informe de Comisión de Transportes

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/transportes-y-telecomunicaciones/comision-de-transportes-y-telecomunicaciones/2022-06-28/163109.html>

Discusión en Sala

1.3. Discusión en Sala

Fecha 07 de septiembre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 53. Legislatura 370. Discusión General. Se aprueba en general.

CONSAGRACIÓN COMO INHABILIDAD PARA OBTENER LICENCIA PROFESIONAL DE CONDUCIR EL CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES DE CONNOTACIÓN SEXUAL

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

La señora Presidenta pone en discusión en general el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Espinoza y de las Honorables Senadoras señoras Carvajal, Órdenes, Núñez y Provoste, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, iniciativa correspondiente al boletín 15.003-15.

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 15.003-15) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

El objetivo del proyecto de ley es consagrar como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional tener antecedentes penales por delitos de connotación sexual, con el fin de limitar las posibilidades de una acción delictual encubierta en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hace presente que, no obstante que el proyecto de ley es de artículo único y que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación correspondería discutirlo en general y en particular a la vez, dicha instancia lo debatió solo en general, y propone a la Sala considerarlo del mismo modo.

Asimismo, la referida Comisión deja constancia de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro González, Kusanovic y Van Rysselberghe.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 10 y 11 del informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Secretario .

Le damos la palabra a la Senadora Ximena Órdenes para que entregue el informe respecto de este proyecto.

La señora ÓRDENES.-

Presidenta, en mi calidad de titular de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, pasaré a informar los principales fundamentos en que descansa la presente iniciativa de ley.

El proyecto que la Sala va a discutir tiene su origen en moción de los Honorables Senadores señor Espinoza y señoras Carvajal , Órdenes, Núñez y Provoste .

Pese a tratarse de una iniciativa de artículo único, la Comisión la discutió solo en general por considerar que ella puede ser perfeccionada en el debate en particular.

Este proyecto de ley viene a consagrar como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional a quien tenga antecedentes penales por delitos de connotación sexual, para limitar las posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

La iniciativa de ley en informe está estructurada sobre la base de un artículo único que propone diversas modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 1, de 29 de octubre de 2009, de los Ministerios de Transportes y

Discusión en Sala

Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, a saber:

En primer lugar, se plantea modificar el artículo 7, estableciendo dentro de las prohibiciones para que el propietario o encargado de un vehículo motorizado o a tracción animal facilite el mencionado vehículo a aquel que tenga antecedentes por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación propia o impropia.

En segundo lugar, se busca modificar el artículo 8° para impedir que los propietarios o encargados de vehículos motorizados y a tracción animal puedan celebrar actos o contratos que impliquen la conducción de esos vehículos por personas que tengan antecedentes por delitos de connotación sexual.

En tercer lugar, se modifica el artículo 14, específicamente en lo que dice relación con los requisitos para obtener la licencia profesional, incorporando como exigencia no contar con antecedentes penales por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil o violación, propia o impropia.

Finalmente y en cuarto lugar, modifica el artículo 16 en un doble sentido: por un lado, establece que en la calificación de la idoneidad personal se considerarán las condenas en delitos de connotación sexual, los que serán de carácter permanente; y, por el otro, agrega como causal de calificación de la idoneidad moral a aquellos delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil, violación propia o impropia, o cualquiera de los delitos contemplados entre los artículos 361 y 367 ter del Código Penal.

La Comisión, durante el análisis y discusión de esta iniciativa, escuchó las presentaciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos subrogante, señor Jaime Gajardo, y del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz.

El Ministro señor Muñoz propuso limitar la moción a la obtención de las licencias de conductor clases A1 y A2, que son las que permiten conducir taxis. La licencia clase A2, además, posibilita conducir ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de diez a diecisiete asientos, excluido el conductor.

El referido Ministro estimó que una alternativa es que se haga extensiva a todos los modos de transporte público de pasajeros en vehículos de tamaño menor o intermedio, esto es, taxis, taxis colectivos y minibuses, incorporando esta restricción a la obtención de licencias A1 y A2, dejando fuera de la aplicación de la norma que plantea la moción en estudio a aquellos medios de transporte en los cuales el contacto entre el conductor y los pasajeros es menos directo.

Asimismo, la mencionada autoridad señaló que se analizará la situación de los buses de más de diecisiete pasajeros, considerando las estadísticas sobre la materia, para conocer la frecuencia de ocurrencia de estos delitos en aquellos medios de transporte, siendo factible extender la inhabilidad que trata esta iniciativa legal a la obtención de la licencia A3.

Señora Presidenta, debo hacer presente que en la votación en general la iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, y la hemos presentado a la Sala para discutirla de la manera indicada, pues creemos que requiere ciertos perfeccionamientos que abordaremos en el debate en particular cuando vuelva a esta instancia.

Por último, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones escuchadas, la discusión en general y los acuerdos alcanzados a su respecto.

Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Discusión en Sala

Se ha solicitado abrir la votación.

Acordado.

En votación general el proyecto.

(Durante la votación).

Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Perdón, Presidenta.

¿Podría esperar un poquito, pues necesito urgente contestar algo?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Mientras esperamos a Su Señoría, le daremos la palabra al Senador Van Rysselberghe.

El señor VAN RYSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidenta .

En esta oportunidad nos corresponde votar la idea de legislar sobre el proyecto de ley presentado en moción de las Senadoras Carvajal, Núñez , Órdenes y Provoste y del Senador Espinoza, que, como bien se indicó, busca consagrar como una inhabilidad para la obtención de la licencia de conducir profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual.

En otras palabras, Presidenta , este proyecto busca establecer una inhabilidad expresa en la Ley de Tránsito para que aquellas personas con antecedentes judiciales por acoso, abuso, agresión sexual o violación contra menores de edad o adultos no puedan acceder a la obtención de una licencia de conducir profesional.

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de este Senado, la cual integro, revisó esta iniciativa y concluyó que su idea matriz merece ser considerada dentro de nuestra legislación, ya que, tal como lo señalan en la fundamentación de este proyecto de ley los Senadores mocionantes, existen en los últimos años una cantidad considerable de casos de distintos tipos de agresión sexual por parte de conductores de diversos tipos de transporte público, varios de los cuales tenían antecedentes previos por este mismo delito.

Cabe hacer presente, Presidenta , que el Ejecutivo , representado por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, manifestó estar de acuerdo con el fondo de esta iniciativa, y se mostró dispuesto a trabajar junto con la Comisión en mejorar la forma del articulado durante la discusión en particular.

Es por lo anterior, Presidenta , que los miembros de la Comisión de Transportes de este Senado aprobamos en general este proyecto con el acuerdo de que, durante su discusión en particular en esta misma instancia, haya un espacio para audiencias, principalmente de Carabineros, así como del Ministerio de Transportes y, especialmente, de la Conaset, para que expresen su opinión técnica sobre la moción.

Por mi parte, puedo señalar de antemano que la idea de generar una inhabilidad para acceder a la licencia de conducir profesional me parece compleja, ya que implicaría una restricción a un derecho fundamental de todo ciudadano, como es el derecho al trabajo, lo que podría generar un conflicto constitucional en el futuro.

Por ello pienso que esta iniciativa, más que crear una inhabilidad en el acceso a la licencia de conducir profesional, debiera transitar hacia la creación de un "Registro Nacional de Inhabilitados para el Transporte de Pasajeros", el que sería común para transportes escolares, el transporte de pasajeros público y privado, taxis, taxis colectivos, EAT, etcétera.

Actualmente, en nuestra legislación existe un registro de este tipo, pero acotado a personas inhabilitadas para el transporte escolar. Nuestra idea, Presidenta, sería ampliar este registro para que abarque todos los tipos de servicios de transporte de pasajeros, evitando de esta forma que personas con antecedentes por delitos de

Discusión en Sala

connotación sexual puedan trabajar en los distintos rubros del transporte de pasajeros.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación en general de este proyecto de ley, de manera que, durante su discusión particular en la Comisión de Transportes, podamos hacer todos estos ajustes y mejorar para resguardar a los ciudadanos de eventuales agresiones sexuales en el transporte público.

Votaré a favor, Presidenta .

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidenta.

Primero quiero felicitar a los mocionantes -estoy hablando de las Senadoras Carvajal, Núñez , Órdenes y Provoste y del Senador Espinoza-, cuyo proyecto fue enviado a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, donde fue aprobado, según entiendo, por la unanimidad de sus miembros presentes.

¿Por qué considero relevante esta iniciativa?

Es relevante porque creo que las mujeres tenemos derecho a circular, ojalá, en un ambiente libre de violencia, como también tenemos derecho a que si nos subimos en un transporte, no suframos lo que vemos ha ocurrido frecuentemente -y tenemos antecedentes al respeto-, incluso acá, en la Región de Valparaíso.

Por lo tanto, una vez más debemos buscar cualquier instrumento, o no cualquiera, sino aquellos que nos permitan en lo posible evitar delitos de connotación sexual hacia las mujeres. Y aquí justamente estamos diciendo que a aquellos que tengan antecedentes penales por delitos de connotación sexual se les limite el acceso a la obtención de licencia de conducir profesional, para evitar esta acción delictual en el transporte público de pasajeros.

Yo creo necesario hacer aquello. Por supuesto, el proyecto tendrá que volver a la Comisión, donde esto podrá revisarse; sin embargo -reitero- estimo indispensable legislar sobre esta materia.

De conformidad con el boletín estadístico del Ministerio Público, entre enero y junio del presente año se han registrado cerca de 2.745 víctimas de delitos sexuales. La Fiscalía informó hace unos meses que estos delitos habían experimentado un alza ni más ni menos que del 33 por ciento respecto del año anterior; y, por cierto, también se incrementaron las violaciones a menores de catorce años. Pero además de estas estadísticas, cabe señalar que esto afecta mayormente a las mujeres.

Entonces, no hay duda de que con este proyecto no vamos a solucionar todos y cada uno de estos problemas que vivimos las mujeres en un ambiente que no necesariamente está libre de violencia, o de abusos o de violaciones; pero, por cierto, debemos usar los instrumentos que vayan impidiendo que aquello ocurra. Y precisamente se establece como una razón bastante de peso que a alguien que tenga registro de delitos de connotación sexual se le prohíba ser conductor en el transporte público de pasajeros, o también que al dueño de uno de este tipo de vehículos se le impida contratar a alguien con esos antecedentes.

Yo no tengo ninguna duda de que la gran mayoría de los conductores de taxis y de taxis colectivos son personas absolutamente honestas. No se trata de ellos, sino solamente de aquellos que han cometido delitos de connotación sexual.

Hace algún tiempo, en el mes de mayo, el denominado "Psicópata del taxi" atacó a diez mujeres en solo dos meses en Santiago, en las comunas de Estación Central, de San Miguel, de Recoleta y de Providencia. ¡O sea, de que eso existe, existe!

Pero -reitero- los conductores en su gran mayoría son personas honestas; pero de que hay algunos que tienen la

Discusión en Sala

condición de ser agresores, o incluso que han cometido delitos de connotación sexual, ¡está claro!

Entonces, creo que esa es una realidad que no podemos desconocer. La utilización de vehículos de transporte para la comisión de este tipo de delitos o el abuso contra mujeres es una realidad que no podemos negar. Y se han registrado casos en las comunas de Copiapó, de Tocopilla, de Valdivia, de Machalí, de Puerto Montt, de Villa Alemana, entre otras.

En el último caso de Villa Alemana, que ocurrió en el año 2017, una niña de solo trece años finalmente fue abandonada en un sitio eriazos después de haber sido sexualmente abusada.

Entonces, creo que con este proyecto no solo avanzamos en el sentido de que se les impida sacar o renovar licencia de conducir a quienes hayan cometido delitos de connotación sexual, sino que también damos un paso más para que las mujeres puedan vivir en un ambiente libre de violencia.

Por eso, Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto; pero creo que su texto debe ser revisado más cuidadosamente. No estamos contra la libertad de trabajo, como mencionaba un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, sino por preservar que las mujeres no seamos objeto de abusos o de delitos de connotación sexual, pues, como ya he dicho otras veces, tenemos derecho a ser respetadas en nuestra dignidad; a que se nos respeten nuestros derechos, y a circular libremente sin temor.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Carvajal.

La señora CARVAJAL.-

Muchas gracias, Presidenta.

La verdad es que, como se ha indicado, este proyecto de ley está siendo sometido a votación en general, lo que implica, obviamente, una discusión más profunda con respecto a los alcances de las propuestas que ya se han señalado y que parecieran ser de toda lógica.

Pero, sin duda, el compromiso que tenemos, especialmente los autores de este proyecto, es garantizar la fe pública. Eso es lo que se persigue. Cuando uno se sube a un transporte colectivo no espera sufrir ningún delito; es más, hay una garantía que debe estar detrás, que es la de un Estado que protege y garantiza movilidad, y sobre todo a las mujeres, que, por cierto, somos víctimas mayoritariamente en estos tipos de actos delictuales.

Por esa razón merece total y especial estudio la posibilidad de establecer esta causal de inhabilidad a propósito de quienes busquen o pretendan obtener o renovar una licencia profesional de conducción.

Me parece de todo sentido lo que señalaba el Senador Van Rysselberghe, en cuanto a generar también un registro como el que en alguna ocasión establecimos cuando legislamos con respecto al transporte escolar, pues -insisto- la garantía por ahí está puesta en duda, obviamente en los casos que contradicen aquel espíritu, cuando uno sube a un taxi o a un taxi colectivo.

Hoy día las plataformas tecnológicas nos llevan también a una suerte de absoluto anonimato sobre quienes nos conducen. Me refiero a mujeres y a hombres que en determinadas circunstancias, con el desarrollo de las tecnologías que tenemos en la actualidad, toman un transporte público, como el caso de Uber y otros, en que hemos conocido -hay una larga lista- de abusos, de delitos de connotación sexual donde las víctimas son mujeres, pero también jóvenes y, muchas veces, niños.

Pongo este punto, aunque sea doloroso, porque hoy muchas madres y padres que no cuentan con el tiempo para ir a dejar a sus hijos, a sus hijas al colegio o a la sala cuna utilizan este tipo de plataformas, y probablemente tienen confianza en que el traslado de sus niños es realizado por personas que uno entiende que deberían estar sometidas a toda prueba.

Discusión en Sala

Por eso este proyecto busca aquello: generar garantías para que quienes hayan sido sancionados, sentenciados por delitos de esta categoría sean inhabilitados para volver a renovar su licencia profesional, y eventualmente, por cierto, sacados del sistema, a fin de que no puedan ejercer una labor profesional en este sentido.

Considero muy importante avanzar en esta y otras materias sobre protección, que generen las garantías que deben ofrecer el Estado y la legislación, pues hay que entender que hoy día debemos ser capaces de entregar medidas de resguardo a todo evento, sobre todo tratándose -insisto- de menores y de mujeres.

Así que, desde luego, anuncio mi voto a favor de este proyecto. Y por supuesto esperamos que esta tramitación sea rápida. Ya lo ha señalado con mucha precisión la Senadora Allende, en el sentido de que hay un catálogo de macabros hechos en que los autores -en el caso específico, conductores de buses que, dentro de todo el anonimato que exhiben y de la confianza que cualquiera de nosotros pueda tener en ellos- han abusado de muchas y muchos, y en numerosos casos han llevado a la muerte a sus víctimas.

Así que, Presidenta , agradezco esta iniciativa, y ciertamente anuncio mi voto a favor de la idea de legislar.

Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Órdenes.

La señora ÓRDENES.-

Muchas gracias, Presidenta .

Quiero agradecerle al Senador Fidel Espinoza por haberme invitado a participar de esta moción, que tiene por objeto consagrar explícitamente como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, para prevenir estos delitos, que muchas veces se encubren en la actividad de transporte público de pasajeros.

Si bien actualmente la Ley de Tránsito, que buscamos reformar, establece que los postulantes a obtener una licencia de conducir deben acreditar su idoneidad moral, calificada por el Director del Departamento de Tránsito de cada municipio en base al informe de antecedentes del Registro Civil y del informe del Registro Nacional de Conductores, incluyendo las condenas por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo y por delitos en contra de la familia y la moralidad pública, esta regulación sigue siendo insuficiente, pues existen, a mi juicio, distintos forados o hipótesis no contempladas explícitamente en la normativa que impiden prevenir esta situación tan traumática y que afecta especialmente a niños, niñas y mujeres.

Así lo muestra nuestra moción, Presidenta , que menciona once casos de abusos sexuales ocurridos en taxis y taxis colectivos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en distintas regiones. Uno de ellos ocurrido en Puerto Montt el año 2018, que implicó una violación y abuso sexual en contra de dos mujeres, entre ellas, una menor de quince años de edad, tras ser intimidadas con arma blanca por el chofer del colectivo en el que se transportaban.

Estos casos son solo una muestra de una realidad que tiene mayor expresión y que debemos detener.

Por eso estamos proponiendo una serie de modificaciones a la Ley de Tránsito en lo relativo a los requisitos para la obtención de licencia de conducir, en especial de aquellas licencias profesionales que permiten la conducción de vehículos de transporte público de pasajeros.

En la discusión en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio de Transportes señaló su intención de introducir enmiendas en el trámite en particular para circunscribir estas limitaciones solo a aquellas licencias que permiten la conducción de taxis y taxis colectivos, ambulancias y vehículos de transporte público y privado de pasajeros con capacidad menor, licencias A1 y A2, ante lo cual pensamos que también se debe incluir la licencia A3, pues igualmente se han verificado casos de abuso sexual en microbuses y en transporte público de mayor tamaño.

Discusión en Sala

Por esta razón es que en general, Presidenta , lo que hicimos fue apoyar la idea de legislar. Además, hemos recogido lo que han planteado distintos colegas en el sentido de que se requieren perfeccionamientos. Algunos han hablado incluso de crear un registro. Se trata de temas que también se abordaron dentro del trabajo que realizó la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y espero que en la discusión en particular se puedan resolver y que, finalmente, se llegue a una fórmula que nos permita seguir avanzando para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual.

No obstante estas consideraciones, nos parece necesario y oportuno aprobar hoy este proyecto de ley en general, para avanzar hacia el fin de cualquier abuso o delito de connotación sexual en el transporte público y establecer un mínimo de protección que requieren todas las personas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Por eso, voto a favor, señora Presidenta.

He dicho.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, estimada Presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer, como lo hice ayer cuando se discutía otro proyecto de ley importante en el ámbito de la penalización mayor a delitos de connotación sexual, a todos los integrantes de la Comisión de Transportes del Senado, que encabeza mi colega Ximena Órdenes . Porque cuando conversamos con la Senadora sobre este tema, le contamos sobre la situación horrenda que le ocurrió en Puerto Montt, en la capital regional, a una menor de edad, cuya madre, Claudia Argel , funcionaria de la educación de Puerto Montt, tuvo la valentía - incluso, recurrió a muchos parlamentarios de la zona- para que se lograra estructurar un proyecto de ley.

Ella decía: "Los dolores que ha vivido mi hija ya no los voy a reparar, pero quiero hacer una contribución para que otras madres y otras hijas no sufran lo que yo he sufrido con lo que le pasó a mi hija menor de edad en las cercanías del estadio regional de Chinquihue, de Puerto Montt".

Un día en la tarde la niña toma la locomoción para llegar a su casa -su madre salía a las cinco de la tarde- y este colectivo, de una línea del sector de Mirasol de Puerto Montt, la desvía del camino y la lleva a un sitio eriaz, en la parte posterior -repito- de dicho recinto deportivo, abusando sexualmente de ella.

A pesar del dolor y la violencia que eso significa, ella tuvo la sabiduría de recoger ciertas imágenes, que después fueron gravitantes para llegar hasta este delincuente, que hoy día tiene una condena y está privado de libertad en Puerto Montt: logró memorizar la patente y rasgos que tenía este individuo en sus manos (tatuajes y otro tipo de cosas).

Llegó a su hogar habiendo sido violentada sexualmente y su madre se encuentra con ese desolador hecho. Fueron a las policías con todas las evidencias que demostraban la violación violenta que había tenido por parte de este degenerado conductor de un vehículo de locomoción colectiva.

La policía actuó de inmediato. Llegaron a la casa de este colectivo, lo apresaron, y se dieron cuenta de que había otro artefacto, otro teléfono, el que fue incautado, y resultó que dicho teléfono pertenecía a otra mujer que había sido violentada o pretendió ser violentada el día anterior, también en Puerto Montt, por este mismo individuo.

Para resumir la idea, lo que quiero decir es que esta persona llegó a una línea de colectivos de Puerto Montt teniendo ya antecedentes penales por conductas del mismo tipo en la Octava Región.

Por eso nace este proyecto de ley. Así como alguna vez legislamos para que nunca más en el transporte escolar de

Discusión en Sala

menores pudieran conducir vehículos quienes hubieran cometido delitos de connotación sexual contra menores de edad (y, como se ha dicho, existe un registro que lo impide), se busca que en la locomoción colectiva mayor o menor (colectiveros, conductores de buses, microbuseros) tampoco puedan conducir estos vehículos quienes tengan condenas de carácter sexual.

Este fue un proyecto conversado con muchos dirigentes de líneas de colectivos, y lo encuentran positivo, ya que también les implica mayores exigencias a ellos, mayores preocupaciones, porque hoy día a un representante legal nada le impide contratar a alguien que venga con alguna condena de cualquier tipo.

Con este proyecto de ley va a haber una preocupación de que cuando llegue alguien a una línea a trabajar, el representante legal deberá pedir los antecedentes penales de esa persona, si existieran. Porque si hay una cosa que reconocer es que la labor de quienes conducen el transporte público es una tarea insustituible en nuestra sociedad, tremendamente valiosa, y resulta que por unos poquitos que comenten este tipo de delitos tan brutales pagan todos.

Ellos son los primeros que quieren que eso no ocurra, que no se manche su actividad tan loable. El 99,8 por ciento de quienes manejan lo hace en condiciones muy complejas, porque no tienen ni cotizaciones previsionales, no tienen seguros de ningún tipo. Muchas veces lo hacen con contratos o subterfugios de supuestos arrendamientos por parte de los propietarios de los vehículos. Por eso no tienen seguridad social.

Por ello es importante legislar también para que desde ese punto de vista el proyecto sea, por lo menos, un resguardo para nuestra sociedad, porque quien maneja un colectivo, quien maneja un medio de transporte público y lo hace muchas veces con menores de edad o con mujeres puede cometer los actos brutales, dolorosos, que yo aquí he relatado.

Por eso quiero públicamente agradecer a esa madre y a esa hija, que son las que me promovieron a construir este proyecto. Y también les doy las gracias a las Senadoras Carvajal, Órdenes, Núñez y Provoste, quienes se sumaron a la firma de esta iniciativa como coautoras del proyecto, porque creemos que va a ser una contribución.

Queremos que nunca más personas con antecedentes penales que hayan tenido condenas por actos de connotación sexual puedan estar al volante de un medio de transporte público de pasajeros.

He dicho, Presidenta.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidenta.

Este proyecto de ley modifica la legislación de tránsito y busca que quienes tengan antecedentes por delitos de abuso sexual, abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil, violación propia o impropia, con el objetivo de limitar las posibilidades de que comentan delitos encubriéndose en una actividad económica legítima, como es el transporte público de pasajeros, finalmente sean privados de la obtención de la licencia de conducir.

Es evidente que quienes sean sancionados por este tipo de delitos deben ser privados de la posibilidad de conducir medios de transporte, más aún si finalmente van a trasladar a mujeres y a menores de edad.

Debido a la manera en que se encuentra regulado hoy, y sobre todo por el hecho de que se consideran los delitos de los últimos cinco años y no el registro histórico del conductor, creemos oportuno revisar esta materia, considerando, además, que hoy existe un registro de personas con prohibición de trabajar con niños, niñas y adolescentes, compuesto por quienes han sido condenados por delitos sexuales a menores de edad.

Discusión en Sala

El problema es que no es fácil conseguir el RUT para identificar a esas personas. Por lo tanto, es importante que quienes tengan acceso a algún sistema de transporte de pasajeros, o el día de mañana a una línea de taxis o de colectivos, finalmente mantengan en un registro público los antecedentes del conductor, porque muchas veces esto se obtiene solo cuando la persona ya se ha subido al vehículo.

No obstante el buen sentido de esta iniciativa, obviamente, pensamos que debe ser mejorada en la etapa de indicaciones para que sus efectos de verdad sean los que la ciudadanía espera y no se genere una norma que contenga problemas constitucionales por una eventual colisión con la igualdad jurídica y el derecho al trabajo.

Este proyecto debe ser capaz de dar respuesta a distintas situaciones, por ejemplo, el caso de quienes acceden a la licencia profesional y acreditan tener licencia clase B por más de dos años. Muchos choferes con licencia clase B conducen vehículos de taxis, de pasajeros, bajo aplicaciones digitales.

Asimismo, ¿qué va a pasar con aquellos que ya cuentan con una licencia profesional clase A y que actualmente tienen historial en el tipo de delitos que estamos abordando en este proyecto?

¿Qué pasa cuando la persona que comete este delito posee una patente de taxi?

Y, finalmente, ¿por qué no observar o evaluar qué es lo que está sucediendo con conductores clase C, en moto, que trabajan bajo la aplicación de delivery?

Manifiesto mi voto a favor de la idea de legislar, y ojalá tengamos el tiempo suficiente para hacer un buen estudio, de tal manera de presentar indicaciones que den respuesta y seguridad a la ciudadanía.

Voto a favor, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Iván Flores.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidenta, estimados colegas.

Tal como lo hicimos en la sesión de ayer, en que buscábamos penalizar con mayor dureza aquellos delitos de connotación sexual que incluyeran a niños, niñas y adolescentes, el proyecto que hoy día nos toca debatir busca, en definitiva, inhabilitar a quienes tengan antecedentes por delitos de abuso sexual y que se desempeñen como transportistas, movilizándolo a personas a sus trabajos, a una visita, a un consultorio, en fin, a lo que requiere la vida cotidiana.

Se trata de situaciones como las de otros tipos de abusos de connotación sexual, donde están de por medio la superioridad física o la superioridad intelectual, cuando se abusa de personas en situación de discapacidad mental, o una superioridad económica. Siempre este desbalance de la potencia y el uso de la fuerza de una persona sobre otra, especialmente cuando esta se encuentra en una condición de clara desventaja, se transforma en una violación muy muy dolorosa de los derechos fundamentales de las personas en desventaja, sobre todo cuando es contra adultos mayores, personas en situación de discapacidad o menores.

¡Cuántas veces hemos sabido de casos de abusos sexuales, de mujeres que se suben a un vehículo, confiadas en quien lo conduce, y las llevan a un lugar apartado donde abusan sexualmente de ellas! ¡Cuántos casos hemos escuchado!

Aquí también hemos discutido sobre la obligación de los permisos adecuados para el transporte colectivo, y por esa razón esta materia fue parte del debate sobre aplicaciones alternativas de transporte que no se encuentran tan reguladas como sí lo están los medios tradicionales. ¡Fue parte del debate! ¿Cuánto conocemos a los conductores?, ¿qué antecedentes tienen?, ¿están capacitados para transportar personas?

Bueno, en este caso intentamos dar una respuesta.

Discusión en Sala

Yo felicito a los autores de este proyecto, porque claramente se busca sacar de este rubro a quien, aprovechando su condición laboral, puede trasladar a una persona donde él quiera, alejándola, llevándola a un sitio donde esta no va a tener defensa ni protección. Por tanto, debemos quitarle esa posibilidad e inhabilitarlo! lisa y llanamente.

Yo creo que este tipo de delitos, Presidenta , debe ser de los peores. Cuando alguien utiliza su superioridad y abusa sexualmente, abusa en lo más profundo de la intimidad de su víctima y muchas veces la marca para el resto de sus días, sobre todo cuando son personas cuyo criterio y madurez aún no están formados, como en el caso de los niños! Debemos evitar este tipo de delitos a toda costa, sin titubeos!, sin temblequeos! Hay que apretar, apretar para evitar. Y, en este caso, quien comete estos delitos no podrá conducir nunca más un vehículo de locomoción colectiva, y quienes contraten a un conductor tendrán que disponer de este antecedente.

De verdad, Presidenta, espero que aprobemos por unanimidad este proyecto y que se convierta rápidamente en ley de la república.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

A usted, Senador.

No hay más inscritos.

Le pido, por favor, Secretario , que haga el llamado a votar.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Elizalde, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, Insulza, Kast, Kusanovic, Macaya, Moreira, Ossandón, Quintana, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

No votó, por estar pareado, el señor Lagos.

Boletín de Indicaciones

1.4. Boletín de Indicaciones

Fecha 30 de septiembre, 2022. Boletín de Indicaciones

BOLETÍN N° 15.003-15

INDICACIONES

30.09.2022

INDICACIÓN FORMULADA DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA CONSAGRAR COMO INHABILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PROFESIONAL, CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL

ARTÍCULO ÚNICO

o o o o o

Letra nueva

1.- Del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, para consultar la siguiente letra final, nueva:

"...) Incorpórase, en el artículo 211, el siguiente numeral 9:

"9.- Enrolar y mantener un registro público con aquellos conductores con licencia de conducir profesional que tengan antecedentes penales por delitos de connotación sexual, quienes no podrán desempeñarse en ninguno de los sistemas de transporte de pasajeros que existen en el país."."

o o o o o

1.5. Boletín de Indicaciones

Fecha 24 de septiembre, 2024. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

BOLETÍN N° 15.003-15 II

INDICACIONES

30.09.2022

24.09.2024

INDICACIÓN FORMULADA DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA CONSAGRAR COMO INHABILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PROFESIONAL, CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL

- - -

1.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir el texto del proyecto de ley por el siguiente:

“Artículo primero.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2009 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito, de la siguiente manera:

1. Agrégase en el artículo 10 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de que se constatare que la municipalidad respectiva no cumplió con alguno de los requisitos establecidos en la presente ley para el otorgamiento de licencias de conductor, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá suspender por hasta sesenta días corridos o revocar las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior.”.

2. Agrégase en el artículo 13 el siguiente numeral 5, nuevo, pasando el actual 5 a ser 6 y así sucesivamente:

“5) Acreditar, en caso de la clase A-1, A-2 y A-3, que no tiene anotaciones relativas a los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal. Lo anterior, mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas.”.

3. Agrégase en el artículo 16 el siguiente numeral 5, nuevo:

“5. Por delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal para el caso de las licencias de conductor profesional clase A-1, A-2 y A-3.”.

4. Agrégase el siguiente artículo 87 bis, nuevo, pasando el actual artículo 87 bis a ser 87 ter:

“Artículo 87 bis.- Aquellos conductores con licencia de conducir profesional clase A-1, A-2 o A-3 que hayan sido condenados por los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros.

En caso que un conductor contravenga esta prohibición, la licencia de conductor le será cancelada según las reglas que establece artículo 20 de la presente ley.”.

Artículo segundo.- Argégase en el inciso veintiséis del artículo 3° de la ley N° 18.696, que modifica el artículo 6° de la ley N° 18.502, autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros, a continuación del punto a parte que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“La información de este registro será de carácter público y deberá mantenerse actualizada. Para los efectos de mantener actualizado el registro señalado, los operadores de servicios de transporte público de pasajeros deberán exigir a los conductores acreditar, semestralmente, que no están afectos a la inhabilidad referida en el artículo 87 bis de la Ley del Tránsito mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro

Boletín de Indicaciones

General de Condenas. A su vez, los operadores deberán remitir al Ministerio el certificado acompañado por los conductores e informar cualquier cambio en la información contenida en el registro, con la misma periodicidad. El Ministerio cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos."."

- - -

ARTÍCULO ÚNICO

Letra nueva

2.- Del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, para consultar la siguiente letra final, nueva:

"...) Incorpórase, en el artículo 211, el siguiente numeral 9:

"9.- Enrolar y mantener un registro público con aquellos conductores con licencia de conducir profesional que tengan antecedentes penales por delitos de connotación sexual, quienes no podrán desempeñarse en ninguno de los sistemas de transporte de pasajeros que existen en el país."."

- - -

Segundo Informe de Comisión de Transportes

1.6. Segundo Informe de Comisión de Transportes

Senado. Fecha 13 de noviembre, 2024. Informe de Comisión de Transportes en Sesión 74. Legislatura 372.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito, para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual.

BOLETÍN N° 15.003-15.

Constancias / Normas de Quórum Especial / Consulta Excma. Corte Suprema / Asistencia / Artículo 124 Reglamento del Senado / Discusión en Particular / Modificaciones / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de presentar su segundo informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Fidel Espinoza y señoras Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Paulina Núñez y Yasna Provoste, con urgencia calificada de “simple”.

Cabe consignar que, luego de su aprobación en general por la Sala del Senado con fecha 9 de septiembre de 2022, se abrieron dos plazos para presentar indicaciones; el primero, al 30 de septiembre de 2022 y el segundo, al 24 de septiembre de 2024.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: No tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

- - -

ARTÍCULO 124 REGLAMENTO DEL SENADO

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

- I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: Ninguno.
- II.- Indicações aprobadas sin modificaciones: Ninguna.
- III.- Indicações aprobadas con modificaciones: La signada con el número 1.
- IV.- Indicações rechazadas: Ninguna.
- V.- Indicações retiradas: La signada con el número 2.
- VI.- Indicações declaradas inadmisibles: Ninguna.

- - -

ASISTENCIA

- Senadores no integrantes de la Comisión: señor Fidel Espinoza.
- Representantes del Ejecutivo e invitados:

Durante el análisis de este proyecto, vuestra Comisión contó con la participación del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor, señor Juan Carlos Muñoz; de la Coordinadora Legislativa del Ministerio, señora Viviana Díaz, y de las Asesoras, señoras Valeria Campos y Francisca Casanova.

Segundo Informe de Comisión de Transportes

- Otros:

Los asesores de la Honorable Senadora señora Órdenes, señor Julio Valladares; del Honorable Senador señor Bianchi, señor Eduardo Sepúlveda; del Honorable Senador señor Castro, señora Teresita Fabres; del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Juan Paulo Morales; del Comité Partido por la Democracia e Independiente, señora Paulin Silva, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), señor Cristián Abarca.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR [1]

La Comisión se abocó al estudio de 2 indicaciones presentadas al texto del proyecto de ley, aprobado en general por el Honorable Senado, dejando constancia del debate de que fueron objeto, como asimismo de las disposiciones en que ellas inciden y de los acuerdos adoptados sobre las mismas.

Presentación del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, informó que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley, en informe, que tiene los siguientes objetivos:

- 1.- Acotar la prohibición de otorgamiento de licencias profesionales A-1, A-2 y A-3, que habiliten el transporte de personas a condenados por delitos sexuales.
- 2.- Precisar que los delitos por los cuales no se podrá acceder a ese tipo de licencias son aquellos establecidos en el Libro segundo, título VII, párrafos 5, 6 y 6 bis, del Código Penal, siguiendo el mismo estándar establecido en la ley N° 21.553.
- 3.- Establecer una prohibición general para que los conductores condenados por delitos sexuales no puedan operar vehículos de transporte público.
- 4.- Establecer la obligación de acreditar, semestralmente, que los conductores de transporte público de pasajeros no se encuentran afectos a la inhabilidad de optar por las licencias de conductor profesionales, necesarias para la conducción de un vehículo determinado.

El Honorable Senador señor Espinoza informó que la presentación de esta moción se originó por un delito sexual cometido en la ciudad de Puerto Montt, por un conductor de un taxi colectivo, que tenía antecedentes penales por delitos de la misma naturaleza, cometidos en la región del Bío Bío. Dicho sujeto se trasladó a la ciudad antes mencionada, cometiendo diversos delitos del mismo tipo, siendo condenado a una pena de veinte años de presidio mayor.

En seguida, el señor Senador concordó con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo al texto aprobado en general por el Senado, haciendo presente que la obligación de acreditar, semestralmente, que los conductores de transporte público no se encuentren afectos a la inhabilidad para optar a licencias de conducir profesionales, también genera una cierta obligación para las empresas de servicios de transporte, en el sentido de que la persona debe acreditar que cumple con los requisitos para desempeñarse en el transporte de personas.

Artículo único

Indicación N° 1

De S.E. el Presidente de la República, para sustituir el texto del proyecto de ley por el siguiente:

- 1.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir el texto del proyecto de ley por el siguiente:

“Artículo primero.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2009 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito, de la siguiente manera:

1. Agrégase en el artículo 10 el siguiente inciso segundo, nuevo:

Segundo Informe de Comisión de Transportes

“En caso de que se constatare que la municipalidad respectiva no cumplió con alguno de los requisitos establecidos en la presente ley para el otorgamiento de licencias de conductor, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá suspender por hasta sesenta días corridos o revocar las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior.”.

2. Agrégase en el artículo 13 el siguiente numeral 5, nuevo, pasando el actual 5 a ser 6 y así sucesivamente:

“5) Acreditar, en caso de la clase A-1, A-2 y A-3, que no tiene anotaciones relativas a los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal. Lo anterior, mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas.”.

3. Agrégase en el artículo 16 el siguiente numeral 5, nuevo:

“5. Por delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal para el caso de las licencias de conductor profesional clase A-1, A-2 y A-3.”.

4. Agrégase el siguiente artículo 87 bis, nuevo, pasando el actual artículo 87 bis a ser 87 ter:

“Artículo 87 bis.- Aquellos conductores con licencia de conducir profesional clase A-1, A-2 o A-3 que hayan sido condenados por los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros.

En caso que un conductor contravenga esta prohibición, la licencia de conductor le será cancelada según las reglas que establece artículo 20 de la presente ley.”.

Artículo segundo.- Argégase en el inciso veintiséis del artículo 3° de la ley N° 18.696, que modifica el artículo 6° de la ley N° 18.502, autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros, a continuación del punto a parte que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“La información de este registro será de carácter público y deberá mantenerse actualizada. Para los efectos de mantener actualizado el registro señalado, los operadores de servicios de transporte público de pasajeros deberán exigir a los conductores acreditar, semestralmente, que no están afectos a la inhabilidad referida en el artículo 87 bis de la Ley del Tránsito mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas. A su vez, los operadores deberán remitir al Ministerio el certificado acompañado por los conductores e informar cualquier cambio en la información contenida en el registro, con la misma periodicidad. El Ministerio cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos.”.

Durante el estudio de esta indicación, la Comisión acordó eliminar el número 1, del artículo primero, porque los gabinetes técnicos de las Direcciones de Tránsito de las municipalidades son las entidades que otorgan las licencias de conducir.

La redacción de esta norma puede generar problemas de interpretación, puesto que se debió precisar que la referencia es a los gabinetes técnicos y no a las municipalidades.

Por otra parte, la suspensión del gabinete técnico de una comuna, causará problemas a los postulantes a licencia de conductor que deberán recurrir a otra municipalidad de la región, que puede estar ubicada lejos, para realizar dicho trámite.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Bianchi, Espinoza y Van Rysselberghe.

Indicación N° 2

Letra nueva

2.- Del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, para consultar la siguiente letra final, nueva:

“...) Incorpórase, en el artículo 211, el siguiente numeral 9:

Segundo Informe de Comisión de Transportes

“9.- Enrolar y mantener un registro público con aquellos conductores con licencia de conducir profesional que tengan antecedentes penales por delitos de connotación sexual, quienes no podrán desempeñarse en ninguno de los sistemas de transporte de pasajeros que existen en el país.”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

- - -

MODIFICACIONES

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley, aprobado en general por el Honorable Senado, que consta en el primer informe:

Artículo único

Ha pasado a ser artículo primero, sustituido por el siguiente:

Artículo primero.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, de la siguiente manera:

1. Agrégase en el inciso primero del artículo 13 el siguiente numeral 5, nuevo, pasando el actual 5 a ser 6:

“5) Acreditar, en caso de la clase A-1, A-2 y A-3, que no tiene anotaciones relativas a los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal. Lo anterior, mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas.”.

2. Agrégase en el artículo 16 el siguiente numeral 5, nuevo:

“5. Por delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal para el caso de las licencias de conductor profesional clase A-1, A-2 y A-3.”.

3. Agrégase el siguiente artículo 87 bis, nuevo, pasando el actual artículo 87 bis a ser 87 ter:

“Artículo 87 bis.- Aquellos conductores con licencia de conducir profesional clase A-1, A-2 o A-3 que hayan sido condenados por los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros.

En caso que un conductor contravenga esta prohibición, la licencia de conductor será cancelada según las reglas que establece artículo 20 de la presente ley.”.

- - -

Incorpórase, el siguiente artículo segundo, nuevo:

Artículo segundo.- Agrégase en el inciso veintiséis del artículo 3° de la ley N° 18.696, que modifica el artículo 6° de la ley N° 18.502, autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros, a continuación del punto a parte que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“La información de este registro será de carácter público y deberá mantenerse actualizada. Para los efectos de mantener actualizado el registro señalado, los operadores de servicios de transporte público de pasajeros deberán exigir a los conductores acreditar, semestralmente, que no están afectos a la inhabilidad referida en el artículo 87 bis de la Ley del Tránsito mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas. A su vez, los operadores deberán remitir al Ministerio el certificado acompañado por los conductores e informar cualquier cambio en la información contenida en el registro, con la misma periodicidad. El Ministerio cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos.”.

(Indicación N° 1, aprobada con modificaciones, Órdenes, Bianchi, Espinoza y Van Rysselberghe 4x0)

Segundo Informe de Comisión de Transportes

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley que os propone aprobar vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo primero.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, de la siguiente manera:

1. Agrégase en el inciso primero del artículo 13 el siguiente numeral 5, nuevo, pasando el actual 5 a ser 6:

“5) Acreditar, en caso de la clase A-1, A-2 y A-3, que no tiene anotaciones relativas a los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal. Lo anterior, mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas.”.

2. Agrégase en el artículo 16 el siguiente numeral 5, nuevo:

“5. Por delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal para el caso de las licencias de conductor profesional clase A-1, A-2 y A-3.”.

3. Agrégase el siguiente artículo 87 bis, nuevo, pasando el actual artículo 87 bis a ser 87 ter:

“Artículo 87 bis.- Aquellos conductores con licencia de conducir profesional clase A-1, A-2 o A-3 que hayan sido condenados por los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros.

En caso que un conductor contravenga esta prohibición, la licencia de conductor será cancelada según las reglas que establece artículo 20 de la presente ley.”.

Artículo segundo.- Agrégase en el inciso veintiséis del artículo 3° de la ley N° 18.696, que modifica el artículo 6° de la ley N° 18.502, autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros, a continuación del punto a parte que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“La información de este registro será de carácter público y deberá mantenerse actualizada. Para los efectos de mantener actualizado el registro señalado, los operadores de servicios de transporte público de pasajeros deberán exigir a los conductores acreditar, semestralmente, que no están afectos a la inhabilidad referida en el artículo 87 bis de la Ley del Tránsito mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas. A su vez, los operadores deberán remitir al Ministerio el certificado acompañado por los conductores e informar cualquier cambio en la información contenida en el registro, con la misma periodicidad. El Ministerio cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Órdenes (Presidenta), señores Karim Bianchi, Fidel Espinoza (Juan Luis Castro) y Enrique Van Rysselberghe.

Sala de la Comisión, a 13 de noviembre de 2024.

ARACELI GARRIDO FERNÁNDEZ

Abogado Secretaria (S) de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

Segundo Informe de Comisión de Transportes

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA CONSAGRAR COMO INAHABILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PROFESIONAL, CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL (BOLETÍN N° 15.003-15).

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: establecer una prohibición general para que los conductores condenados por delitos sexuales no puedan operar vehículos de transporte público.

II. ACUERDOS:

Indicación N° 1, aprobada con modificaciones (4X0).

Indicación N° 2, retirada.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de dos artículos permanentes.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No tiene.

V. URGENCIA: simple.

VI. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA: no hay.

VII. ORIGEN E INICIATIVA: Senado. Moción de los Honorables Senadores señor Fidel Espinoza y señoras Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Paulina Núñez y Yasna Provoste.

VIII TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: ingresó al Senado el 22 de mayo de 2022.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Decreto con fuerza de ley N° 1, de 29 de octubre de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

- Código Penal, Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis.

- Ley N° 18.696, que modifica el artículo 6 de la ley N° 18.502, que autoriza la importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros.

Valparaíso, a 13 de noviembre de 2024.

ARACELI GARRIDO FERNÁNDEZ

Abogado Secretaria (S) de la Comisión

[1] A continuación figura el link de la sesión transmitida por TV Senado que la Comisión dedicó al estudio del proyecto:13-11-2024. <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/transportes--telecomunicaciones/comision-de-transportes-y-telecomunicaciones/2024-11-13/070243.html>

Discusión en Sala

1.7. Discusión en Sala

Fecha 04 de diciembre, 2024. Diario de Sesión en Sesión 85. Legislatura 372. Discusión Particular. Se aprueba en particular.

CONSAGRACIÓN COMO INHABILIDAD PARA OBTENER LICENCIA PROFESIONAL DE CONDUCIR EL CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES DE CONNOTACIÓN SEXUAL

El señor WALKER (Vicepresidente).-

En primer lugar, corresponde tratar el proyecto, iniciado en moción de los honorables senadores señor Espinoza y señoras Carvajal, Núñez, Órdenes y Provoste, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".

--A la tramitación legislativa de este proyecto de ley (boletín 15.003-15) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Le ofrezco la palabra al señor Secretario , quien hará la relación de esta iniciativa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

Buenas tardes.

El señor Presidente pone en discusión particular el proyecto de ley que ha individualizado.

Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión del 7 de septiembre de 2022 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos del proyecto que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

La referida comisión, además, efectuó dos modificaciones al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existieren indicaciones renovadas.

Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y el texto que quedaría de aprobarse estas modificaciones.

Es todo, señor Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Entiendo que, por parte de la Comisión de Transportes, va a rendir el informe correspondiente el senador Fidel Espinoza, a quien le ofrezco la palabra.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera informar a la honorable Sala del Senado sobre el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica

Discusión en Sala

la Ley de Tránsito con la finalidad de consagrar como inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual.

Señor Presidente , el proyecto que esta Sala va a discutir en particular tiene su origen en una moción, de la que yo soy uno de sus autores, junto a las senadoras señoras Carvajal , Órdenes, Núñez y Provoste .

El presente proyecto de ley consagra como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional el tener antecedentes penales por delitos de connotación sexual, para limitar las posibilidades de cometer delitos encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

La iniciativa fue aprobada en general por la Sala del Senado en sesión de fecha 7 de septiembre del 2022. Con posterioridad a ello, se abrieron dos plazos de indicaciones: en el primero de estos se presentó solo una indicación, y en el segundo el Ejecutivo formuló una indicación sustitutiva.

Durante la discusión en particular de la iniciativa, la Comisión contó con la participación del ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor Juan Carlos Muñoz , y de la coordinadora legislativa del Ministerio, señora Viviana Díaz .

El proyecto de ley en informe consta de dos artículos permanentes que proponen diversas modificaciones.

Durante la discusión en la Comisión, el señor Juan Carlos Muñoz , ministro de Transportes y Telecomunicaciones, informó que la indicación sustitutiva del Ejecutivo persigue los siguientes objetivos:

1.- Acotar la prohibición de otorgamiento de licencias profesionales A-1, A-2 y A-3 que habiliten el transporte de personas a condenados por delitos sexuales.

2.- Precisar que los delitos por los cuales no se podrá acceder a ese tipo de licencias son aquellos establecidos en el libro segundo, título VII, párrafo 5, 6 y 6 bis del Código Penal, siguiendo el mismo estándar establecido en la ley N° 21.553, que regula las aplicaciones de transporte.

Los delitos que consagra dicho párrafo son: violación; estupro y otros delitos sexuales, y la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.

3.- Establecer una prohibición general para que los conductores condenados por delitos sexuales no puedan operar vehículos de transporte público (esto es muy importante, señor Presidente , no solamente para obtener la licencia, sino también para operar vehículos de transporte público a quienes tengan condenas por delitos sexuales).

4.- Configurar la obligación de acreditar semestralmente que los conductores de transporte público de pasajeros no se encuentran afectos a la inhabilidad de optar a la licencia de conductor profesional necesaria para la conducción de determinado vehículo.

Hago presente que la Comisión aprobó la indicación del Ejecutivo con modificaciones, eliminando un inciso segundo nuevo que se proponía al artículo 10 de la ley N° 18.290, de Tránsito.

El inciso sugerido señalaba que, en caso de constatarse que la municipalidad no cumpliera con algunos de los requisitos establecidos en la presente ley para el otorgamiento de licencias de conductor, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podría suspender o revocar las autorizaciones respectivas.

Junto con lo anterior, cabe mencionar que el honorable senador Van Rysselberghe retiró la indicación que presentó, mediante la cual proponía la creación de un registro público de conductores con licencia profesional que tuvieran antecedentes penales por delito de connotación sexual, quienes no podrían desempeñarse en ninguno de los sistemas de transporte pasajeros que existen en el país, registro cuyo objetivo estaría comprendido en el artículo 2° de la indicación sustitutiva que modifica el artículo 6° de la ley N° 18.502.

Señor Presidente , en la votación en particular la iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, senadores señora Órdenes y señores Bianchi , Espinoza y Van Rysselberghe .

Finalmente, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones efectuadas, la discusión en particular y los acuerdos alcanzados a su respecto.

Discusión en Sala

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente , y le agradezco a la presidenta de la Comisión, senadora Órdenes, y también a sus miembros, por permitirle al autor de este proyecto poder informarlo a la Sala.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Fidel Espinoza, quien además es uno de los autores de esta moción.

Antes de darle la palabra al senador Enrique van Rysselberghe, se ha solicitado abrir la votación.

¿Habría acuerdo?

La señora EBENSPERGER.-

Yo tengo una duda sobre el proyecto.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

¿De reglamento, senadora?

¿Le parece que le demos la palabra primero al senador Van Rysselberghe y después la anoto? Porque sé que usted tiene una duda de fondo con respecto a este proyecto para que podamos abordarla.

La señora EBENSPERGER.-

De acuerdo, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Le ofrezco la palabra al senador Enrique van Rysselberghe.

El señor VAN RYSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

En primer lugar, quería saludar al ministro de Transportes , Juan Carlos Muñoz , pero no se encuentra presente en la sala; se los mando a la distancia, por cuanto ha estado participando en el proceso vinculado al proyecto en cuestión, que busca establecer una inhabilidad en la obtención de licencias de conducir profesional para aquellas personas que tengan antecedentes penales por delitos de connotación sexual.

Lo primero que me gustaría señalar es que este proyecto no elimina la opción de la licencia de conducir para las personas que cuenten con antecedentes penales por delito de connotación sexual, sino que solo al acceso de la licencia profesional, requisito indispensable para el transporte de personas en nuestro país.

Este punto es uno de los aspectos centrales que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de este Senado mantuvo durante la discusión en particular de este proyecto, donde además se optó por señalar con exactitud los delitos por los cuales una persona no podrá acceder a la licencia profesional, haciendo referencia explícita a los delitos del libro segundo, título VII, párrafo 5, 6 y 6 bis del Código Penal, siguiendo el ejemplo del estándar establecido por este mismo Congreso en la ley sobre regulación de empresas de aplicación de transporte, más conocida como "Ley Uber".

Quizás el punto donde tuvimos una discrepancia con el Ejecutivo dice relación con el registro y acreditación por parte de los conductores de transporte público que no se encuentran en la causal de inhabilidad de esta nueva norma.

En tal sentido, éramos de la opinión de que existiera un registro nacional de inhabilidades que se actualizara periódicamente con las personas que son condenadas por delitos de connotación sexual, de manera que la información estuviera disponible para que todas las municipalidades o direcciones de tránsito del país pudieran consultar estos antecedentes con rapidez, certeza y confianza, tal y como ocurre con otros registros nacionales de inhabilidades.

Discusión en Sala

Sin embargo, esta propuesta fue desechada, ya que implicaba no solo una nueva atribución, sino también un eventual gasto fiscal en su implementación, cuestión que retrasaría la aplicación de esta nueva norma, optando por la medida de establecer una obligación a los conductores de transporte público de pasajeros de acreditar semestralmente que no se encuentran afectos a la inhabilidad de optar a las licencias de conducir profesionales.

Pese a lo anterior, estimo que esta modificación a la Ley de Tránsito es un aporte y un avance para dar mayor seguridad a los diferentes sistemas de transporte público del país, a fin de mejorar los estándares de seguridad para sus pasajeros y usuarios, demanda que desde hace tiempo se viene repitiendo como una necesidad para mejorar su cobertura y uso.

Por todo lo anterior, Presidente , votaré a favor.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Enrique van Rysselberghe.

Le ofrezco la palabra a la senadora Paulina Núñez.

Le ofrezco la palabra a la senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

¡No, no! Está bien, que hable la senadora Núñez.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A la senadora Núñez le parece muy bien que hable usted primero, senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

A mí me gustaría entender, porque de la lectura del comparado y del informe no me queda claro, cómo se resolvió este tema con los actuales artículos 15 y 16, que establecían que uno de los requisitos para otorgar la licencia profesional es no tener condenas en los últimos cinco años, y eso es permanente y para todos.

Con lo que se explica en el informe, pareciera que estamos bajando un poco la sanción, porque a aquellos condenados por delitos sexuales en los últimos cinco años, de acuerdo con la norma vigente, se le debiera negar la licencia de cualquier tipo, pero con este proyecto se entiende que solo se le puede negar la clase A para transporte de pasajeros. Entonces, da la impresión de que estamos soltando la norma, y yo entiendo que la finalidad del proyecto es apretar.

En el fondo, cuando uno cree en la reinserción, no puede ser contradictorio y prohibir cualquier tipo de actividad laboral.

Pero me queda esa duda, Presidente . Si me la pudieran contestar, por favor, pues yo estoy a favor del proyecto.

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senadora Luz Ebensperger.

Le ofrecemos de inmediato la palabra al autor del proyecto, el senador Fidel Espinoza, para que pueda aclarar la duda.

Senador, por favor.

Discusión en Sala

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente , esto no es parte de mi intervención; es solo para responderle a la señora senadora.

El proyecto es más restrictivo de lo que está planteando la senadora Ebensperger, porque no solo limita el acceso a la licencia.

Por ejemplo, si hoy día en cualquier línea de colectivos o de taxis del país hubiera personas condenadas por delitos sexuales, con esta iniciativa se va a limitar su posibilidad de trabajar en esa área en particular, no así en transporte de carga o de otro tipo. El ministro Muñoz lo estableció taxativamente en la Comisión.

Por lo tanto, el proyecto no es un retroceso, sino un avance importante para que nunca más un agresor sexual que tenga condena -aquí no estamos hablando de un investigado, ¡no!, nos referimos a personas condenadas por delito sexual- pueda manejar vehículos de transporte público.

Presentamos este proyecto por un caso bastante dramático y duro que ocurrió puntualmente en las cercanías del estadio Chiquihue, en Puerto Montt, que luego voy a relatar.

Presidente , muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senador Fidel Espinoza.

Le vamos a ofrecer la palabra, ahora sí, a la senadora Paulina Núñez; después a la presidenta de la Comisión de Transportes, la senadora Ximena Órdenes; y también se inscribió para hacer uso de la palabra la senadora Claudia Pascual.

Senadora Paulina Núñez.

La señora NÚÑEZ.-

Muchas gracias, Presidente.

Yo quiero ocupar mi tiempo precisamente para relatar y resumir algunos casos que motivaron el que hoy día estemos discutiendo, legislando y ojalá aprobando este proyecto.

Algo decía el senador Espinoza, autor del proyecto, de una de las situaciones que, entiendo, va a profundizar en una nueva intervención. Pero yo también quiero mencionarla.

Esta iniciativa se inicia en una moción del senador Fidel Espinoza , a quien agradezco que nos haya invitado a firmarla. Nace el año 2018, cuando un conductor de una línea de colectivos del sector Mirasol , que contaba con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, abusó sexualmente de una menor de edad en las cercanías del Estadio Regional Chiquihue, de Puerto Montt. En ese contexto, Claudia Argel , madre de la menor, se contactó con el senador, dando inicio a la estructura de esta modificación a la Ley de Tránsito.

También hubo un caso en Valdivia, donde el Juzgado de Garantía formalizó en noviembre de 2017 a un conductor de colectivo acusado de abuso sexual contra una menor de dieciséis años. El hombre fue detenido luego de que la víctima denunciara que, tras subirse a un colectivo para dirigirse hasta su hogar, en el trayecto el conductor se desvió hasta un sitio eriazos para realizarle diversas tocaciones de carácter sexual. El hombre, de sesenta años, tenía una condena del año 2003 por el delito de violación. Al ser considerado como un peligro para la sociedad, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En Curicó, el 2016, la PDI detuvo al conductor de un colectivo por un supuesto abuso sexual contra una escolar menor de edad. La joven, de catorce años, abordó el colectivo en el sector Don Sebastián de Rauquén para trasladarse a su establecimiento educacional ubicado en la avenida Camilo Enríquez . Según manifestó la niña, "el conductor, aprovechando que no venían más pasajeros en su vehículo, habría proferido algunas insinuaciones que incluyeron acercamientos a su cuello para descubrir la fragancia de su perfume y, lo más grave, efectuado tocaciones en su entrepierna". También tenía antecedentes.

Discusión en Sala

Un quinto caso ocurrió en Machalí, en noviembre de 2017. Carabineros recibió una acusación de parte de un menor de once años contra un chofer de colectivo, quien fue detenido por presunto abuso sexual. El hecho se habría producido alrededor de las 17 horas cuando el estudiante abordó el vehículo para volver a su casa tras su jornada escolar. Momentos después, el menor se percató de que el chofer se había desviado de su recorrido habitual, hecho por el cual le reclamó. El conductor le habría respondido que lo llevaba a su casa a jugar, ante lo cual la víctima comenzó a golpearlo para que se detuviera y, en ese instante, el colectivo lo habría tomado de las manos y se las habría llevado hasta su propia zona genital. El escolar logró soltarse y se bajó del colectivo, huyendo a su casa. Luego describió al automóvil y a su atacante, quien también tenía antecedentes.

Por último, en marzo de 2018, en Puerto Montt, fue detenido por el OS9 de Carabineros un chofer de colectivo de la línea 57, sindicado como autor de los delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres, una de ellas menor de quince años, tras intimidarlas con arma blanca. En el primer caso, la joven fue tomada por el colectivo en el terminal de buses, luego de lo cual este cambió de ruta y la llevó al sector de Chinquihue, donde la habría violado. Días antes, otra joven, de veintiún años, habría formulado una denuncia similar. A esta la habría obligado a quitarse parte de su ropa. Afortunadamente, la víctima logró huir. El Juzgado de Garantía de Puerto Montt lo formalizó por los delitos de violación y abuso sexual.

Presidente y honorable Sala, estamos hablando de inhabilitar a personas que efectivamente, o teniendo antecedentes penales o habiendo cumplido ya con su condena, no pueden, a nuestro juicio -como autores y coautores del proyecto-, seguir conduciendo y operando con licencias tipo A-1, A-2 y A-3.

No estamos hablando, por ejemplo, de un conductor de un camión en una compañía minera, en una operación. No estamos hablando de una persona que el día de mañana vaya a conducir una ambulancia o, en materia portuaria, que vaya a operar un barco. Nos referimos a personas que eventualmente volverán a conducir taxis, colectivos, microbuses, etcétera, después de cometer crímenes y haber cumplido su condena.

Y me quiero hacer cargo de aquellos que legítimamente velan por el derecho de toda persona a reinserirse en la sociedad. Evidentemente, hay un sinnúmero de actividades que pueden desarrollar como fuente laboral, pero no aquella que le sirvió para perpetrar delitos de carácter sexual, muchos de ellos cometidos contra menores de edad.

Presidente, ojalá que se aclaren todas las dudas que se puedan plantear. Y espero, sinceramente, que se vote a favor de este proyecto.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

A usted, senadora Paulina Núñez.

Le damos la bienvenida al ministro de Vivienda , Carlos Montes.

Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Transportes, la senadora Ximena Órdenes.

Probablemente, ella nos va a ayudar a dilucidar la duda de la senadora Ebensperger, que es bastante atendible, para entender si la inhabilitación es para todos quienes tienen licencia profesional en sentido amplio o es en sentido restringido para quienes prestan servicios de transporte público.

Senadora Ximena Órdenes, tiene la palabra.

La señora ÓRDENES.-

Muchas gracias, Presidente.

El año 2022 ingresamos esta moción junto con el senador Fidel Espinoza y las senadoras Loreto Carvajal , Paulina Núñez y Yasna Provoste , tras conocerse una serie de casos de abusos o intentos de abuso por parte de conductores de transporte público, en especial de taxis y taxis colectivos, que dañaron gravemente la integridad de las víctimas, en su mayoría mujeres. Ello también afectó la reputación de un gremio en el que la inmensa

Discusión en Sala

mayoría son personas honestas y trabajadoras que brindan un servicio esencial para la conectividad de muchas ciudades en Chile.

Lamentablemente, han pasado dos años y la realidad sigue siendo la misma.

A inicios de 2024 fue detenido en Los Andes un conductor de taxi de sesenta y tres años por ultrajar sexualmente a una escolar de doce años cuando la transportaba hacia su colegio. El victimario tenía una condena anterior por hechos similares.

Actualmente, la regulación dispuesta en la Ley de Tránsito para la obtención de licencias de conducir estipula la acreditación de la idoneidad moral del postulante de acuerdo con estándares determinados por el Ministerio de Transportes.

No obstante, al no considerar explícitamente una inhabilitación para personas condenadas por delitos sexuales, se producen forados que, en la práctica, permiten que muchas de estas personas terminen pasando los filtros y obteniendo su licencia.

Lo hacemos también para armonizar nuestra legislación, la cual ya cuenta con normas similares en los casos del transporte escolar y de las aplicaciones de transporte, quedando solamente desregulado en esta materia el transporte público tradicional.

Con este fin, y luego de la discusión en comisión y de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, el proyecto modifica la Ley de Tránsito para:

- Incorporar dentro de los requisitos para postular a una licencia profesional que habilite el transporte de personas (licencias A-1, A-2 y A-3, de transporte público, no de carga) el no tener anotaciones por los delitos sexuales previstos en el libro segundo, título VII, párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal, mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas .

- Considerar explícitamente las condenas anteriores por estos delitos como elemento para calificar la idoneidad moral de los postulantes a las licencias profesionales señaladas.

- Disponer que los conductores que hayan sido condenados por delitos sexuales no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicio de transporte público de pasajeros y que, en caso de contravención, su licencia de conductor sea cancelada.

También se modifica la ley N° 18.696, a fin de establecer que, para los efectos de actualizar el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros , los operadores de servicios de transporte público de pasajeros deban exigir a los conductores acreditar semestralmente que no estén afectos a dicha inhabilitación, remitiendo al Ministerio estos antecedentes, el cual cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos.

Como se puede ver, lo que estamos haciendo con esta norma es impedir, a través de todos los medios posibles, e involucrando a la autoridad pública encargada de entregar las licencias de conducir y también a las empresas de transporte, que una persona con condenas por delitos sexuales pueda seguir operando como chofer de transporte público en Chile, tanto en taxis (A-1), ambulancias y transporte menor (A-2), como en cualquier tipo de transporte público o privado de personas sin limitación de capacidad de asientos (A-3).

Por eso no es de carga. Con eso aclaro la consulta.

Lo hacemos porque ninguna persona, y especialmente ninguna mujer, Presidente , debe sentir miedo al utilizar un servicio tan esencial como el transporte público. Así, este proyecto apunta a la seguridad, la integridad y la dignidad de los pasajeros, pero también resguarda el trabajo de los conductores honestos y responsables que brindan estos servicios.

He dicho, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias, senadora Ximena Órdenes.

Efectivamente, vemos que la iniciativa se refiere a las licencias de conducir profesionales clases A-1, A-2 o A-3, y se señala expresamente que no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicio de transporte público de pasajeros. Eso es lo que dice el texto aprobado en particular.

Estamos en la discusión en particular.

Le ofrezco, a continuación, la palabra a la senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Yo quiero valorar la importancia de la moción del senador y de las senadoras que han presentado este proyecto de ley. Me parece relevante avanzar en limitar el acceso a la licencia de conducir profesional para transporte público a personas que han sido condenadas por los delitos previstos en el libro segundo, título VII, párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal, que se encuentran vinculados principalmente a los delitos sexuales.

Obviamente, nos hubiera gustado que estuviera el ministro de Transportes para poder aclarar algunas dudas.

En tal sentido, tengo una inquietud. Entiendo que estamos en la discusión particular pero del primer trámite, por lo que el proyecto puede ser mejorado, y parto de la base de que comparto esta iniciativa.

Mi inquietud apunta al motivo para reducir esto solo a los condenados en los últimos cinco años.

Yo lo puedo entender, pero no todo en este ámbito tiene que ver con delitos en que se puede reeducar. Me parece que estamos hablando de delitos bien complejos y, por lo tanto, desde esa perspectiva, tengo la inquietud acerca de si es factible mejorar este aspecto en el segundo trámite de esta legislación.

Y también me quiero referir a la acreditación semestral que se pide a los conductores de transporte público, etcétera. Yo puedo entender lo de los registros y por qué es posible que se haya complicado que siguiera siendo el espacio de consulta. Sin embargo, me parece importante destacar que aquí se está hablando solo de quienes tienen la obligación de contar con licencia profesional para conducir en el transporte público. Pero hoy día hay otros sistemas de transporte público a cuyos conductores no se les exige la licencia profesional. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas?

Insisto en que estas son preguntas para mejorar el proyecto y no con la idea de rechazarlo; al contrario. Pero me parece relevante abordar estas preguntas con el Ejecutivo. Entiendo que la indicación sustitutiva nace de la moción de los parlamentarios, la cual tenía un tenor más abierto en este ámbito, para hacer más imperiosa la moción.

Gracias, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senadora Claudia Pascual.

Ahora sí, ¿habría acuerdo para abrir la votación?

La señora EBENSPERGER.-

Sí, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias.

Se abre la votación.

Discusión en Sala

Vamos a hacer sonar los timbres para que, por favor, puedan llegar los senadores y las senadoras que se encuentran en comisiones o en otras reuniones en este momento.

(Durante la votación).

Senador Sebastián Keitel, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

El señor KEITEL.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que había pedido la palabra ante las dudas que se habían presentado acá, en la sala, el día de hoy, que han sido prácticamente todas aclaradas, en el sentido de que aquí la persona condenada por delitos sexuales no podrá tener licencia para un tipo determinado de transporte público, liebres escolares o similares (licencias A-1, A-2 y A-3).

Pero me baja una nueva duda, a propósito de lo que acaba de plantear la senadora Pascual , y viendo también ahí a Fidel Espinoza , que había explicado antes que esta iniciativa abarcaba a todos los conductores.

La ley actual habla de las personas condenadas y de la imposibilidad de que durante esos primeros cinco años tengan licencia de conducir. Lo dispuesto en este proyecto se estaría agregando a la normativa vigente.

Eso era lo que quería explicar, de una u otra forma, sin ser autor ni patrocinante de la iniciativa.

Entonces, este proyecto de Fidel Espinoza y de otras cuatro senadoras viene a agregar, a complementar lo que actualmente dice la ley, en el sentido de que personas que han sido condenadas por cualquier tipo de delito no puedan obtener licencia.

Después lo pueden explicar de mejor manera. Pero justamente había pedido la palabra por la cantidad de confusiones que se presentaron en un comienzo en el sentido de si se trataba solamente del transporte público, de si era para todo tipo de transporte, lo cual ha sido explicado tanto por la senadora Núñez como por el senador Fidel Espinoza . Pero quedaron esas dudas que acaba de hacer presente la senadora Pascual: si se trata de todo tipo de condenado, si incluye solo los primeros cinco años, qué pasa después, etcétera.

Ojalá pudiesen volver a explicar eso para votar, obviamente, de acuerdo con lo que cada uno piensa.

Pero, así como lo veo ahora, voy a aprobar el proyecto.

A lo mejor, alguien puede explicar quizá ese detalle, de si se agrega a lo que existe actualmente en la ley lo relativo a los cinco años que afectarían a las personas condenadas por todo tipo de delitos. De esa forma, quedaría un poquito más claro para los senadores y las senadoras hoy día presentes.

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Sebastián Keitel.

Le ofrezco la palabra al senador Alfonso de Urresti, como presidente de la Comisión de Constitución, quien nos va a explicar muy bien el alcance de las inhabilidades.

Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, quiero saludar y felicitar a los autores del proyecto.

Discusión en Sala

Estábamos discutiendo con el senador Espinoza , la senadora Ebensperger y el ministro Elizalde la aplicabilidad de los artículos 15, 16 y la norma que hoy día se está incorporando con este proyecto de ley.

Me parece que, independiente de la redacción o la técnica legislativa, se está apuntando adecuadamente a excluir y blindarse por todos los medios, por todas las vías, para precaver que se produzca la situación de alguien que, condenado por este tipo de delitos, pueda estar conduciendo un vehículo de transporte colectivo que le permita un contacto con estudiantes o con pasajeros en general.

Si de algo sirven los distintos registros, el almacenamiento de las condenas y el seguimiento por parte del Registro Civil u otras instancias es para contar con lo que se denomina la "interoperatividad" y tener absolutamente mapeados los servicios de transporte público, y no solo el transporte escolar, que es donde se ha logrado un avance, sino también los colectivos, el taxibús en distintos lugares.

Nosotros no estamos por privar a que alguien condenado por algún delito pueda rehacer su vida y desarrollar alguna actividad productiva. Pero particularmente en delitos de connotación sexual o en aquellos ilícitos con esta connotación debemos ser absolutamente rigurosos para evitar que mediante el transporte entren en contacto con mujeres, niños y adolescentes.

Me permito sugerir en el presente debate y al Ministerio de Transportes que sigamos avanzando en interoperatividad. Debemos contar con algoritmos, con bases de datos, con sistemas electrónicos en línea desde Arica a Punta Arenas para que, independiente de donde se esté sacando la licencia, aparezca el historial y se cruce esa información con los antecedentes recopilados en el Registro Civil y se sepa de posibles causas o lo que pueda ocurrir con distintos elementos.

Hoy día no es excusa, de ninguna manera, decir que no se tenían los antecedentes a la vista.

Y los directores de tránsito de los distintos municipios deberían contar con más herramientas y utilizar los artículos 15 y 16 de la Ley de Tránsito para resguardar la posible ocurrencia de este tipo de situaciones y que no nos veamos expuestos a los casos que senadores y senadoras han manifestado que han ocurrido en sus regiones o situaciones desgraciadamente reales donde algunas personas, burlando los distintos controles, terminan al mando de un vehículo, conduciendo un taxibús, un transporte escolar o un colectivo, transformándolos en un espacio propicio para cometer esos delitos.

Por eso, voy a votar a favor del proyecto y creo que es importante, ministro Elizalde -por su intermedio-, seguir avanzando en la interoperatividad de los registros para evitar cualquier fisura o cualquier grieta por donde se puedan introducir los autores de este tipo de ilícitos.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Alfonso de Urresti.

)------(

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Ha pedido la palabra el senador Manuel José Ossandón por una cuestión de procedimiento.

El señor OSSANDÓN.-

Gracias, Presidente.

Acabo de ver que se programó una sesión especial el martes 10 de diciembre, a las 15 horas. Y como ha habido varias citaciones a esa misma hora, la Comisión de Gobierno se encuentra absolutamente trancada.

Estamos con asuntos políticos, donde nos están exigiendo; se ha asignado "suma" urgencia a migraciones y no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque siempre hay Sala.

Entonces, solicito la autorización de la Sala para que estemos autorizados a sesionar paralelamente y así citar para

Discusión en Sala

el martes 10, a las 15 horas. Y si hay alguna votación, vendremos a votar, pero queremos seguir trabajando.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Gracias, senador Ossandón.

Yo creo que no va a haber ningún problema porque se trata de una sesión especial sobre una cuenta que debe rendir la ministra del Medio Ambiente .

¿Si le parece a la Sala otorgar su consentimiento para que pueda sesionar en paralelo la Comisión de Gobierno el próximo martes, desde las 15 horas?

El señor MOREIRA.-

¡Superimportante, para ellos nomás...!

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Recordemos que ya autorizamos lo propio...

El señor DE URRESTI.-

¿Para qué proyecto?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Senador Ossandón.

El señor OSSANDÓN.-

Estamos viendo el proyecto del diputado Calisto sobre la transparencia, en el caso de las fundaciones, ONG, etcétera, en los ingresos, y la iniciativa relacionada con migraciones para la que tenemos "suma" urgencia.

En los dos proyectos, en el fondo, no hemos podido avanzar.

Fíjese, Presidente, y no es que estemos dando excusas, que nos tocó todo el trabajo de las subcomisiones en el Presupuesto a la misma hora, donde nuestro Secretario y parte de nuestro equipo también estaban participando.

Entonces, al final, no hemos avanzado nada.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Entonces, ¿habría acuerdo de la Sala para que el próximo martes, a las 15 horas, pueda sesionar en paralelo la Comisión de Gobierno?

Acordado.

Muchas gracias, senador Ossandón.

Muchas gracias, senador Alfonso de Urresti.

)------(

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Le ofrecemos la palabra para su intervención al senador Fidel Espinoza, autor de la moción.

El señor ESPINOZA.-

Discusión en Sala

Muchas gracias, estimado Presidente.

En primer lugar, quiero aprovechar la instancia para volver a saludar con mucho cariño a la Confusam de Chiloé, que están luchando acá, con su presidente a la cabeza, Fernando Pérez, por su derecho de homologación de zonas extremas. Así que un abrazo grande a todos ustedes que vienen de la tan hermosa isla de Chiloé.

Señor Presidente, quisiera señalar que este proyecto nace del dolor de una familia, como decía la senadora Paulina Núñez, por un hecho que ocurrió el 8 de marzo del 2018, en Puerto Montt.

La madre de la víctima, una menor de quince años, señaló que este proyecto nacía de un dolor enorme "que tuvimos como familia".

Claudia, quien nos está viendo desde España, señaló: "Mi hija, a su corta edad, tuvo que vivenciar una experiencia dolorosa, negativa, triste, traumática, que cambió la vida para toda nuestra familia y nuestro entorno".

La menor violentada sexualmente en las afueras del Estadio Chiquihue, de Puerto Montt, está hoy día estudiando, con orgullo, en Suiza. Pero se fue del país producto de la situación tremendamente triste y dolorosa que vivió.

"De esta experiencia negativa quisimos hacer un aporte para que en nuestro país se pudiera legislar sobre el tema de los conductores del transporte público".

Esta madre comenzó a luchar para que tuviéramos una ley y hoy día estamos avanzando tremendamente.

Esta madre les escribió a diputadas, diputados, senadoras y senadores, aunque muchas veces no obtuvo respuesta de nuestros propios colegas, hay que decirlo. Sin embargo, dimos la pelea para sacar adelante este proyecto.

Y yo agradezco a la senadora Ximena Órdenes, de la Comisión de Transportes, y al Ejecutivo, especialmente al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Y quiero pedirle al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, que ojalá en el trámite en la Cámara tengamos "suma" urgencia.

No puede ser que un proyecto tan simple demore seis años. Seis años han transcurrido desde que ocurrió un hecho tremendo donde un colectivo que ya venía con una condena desde Concepción por un delito sexual llega a Puerto Montt y toma como pasajera a una niña de quince años, la intimida con un arma blanca, la lleva a las cercanías del Estadio Chiquihue y la violenta sexualmente.

Esa niña y esa madre han sufrido lo indecible por este tema.

Y por eso el presente proyecto merece salir a la luz.

Aquí han mencionado los cinco años. No. ¡Este proyecto es mucho más restrictivo! Porque ahora nunca más en Chile alguien con una condena por delito sexual, aunque haya sido hace veinte años, podrá manejar un vehículo de transporte de pasajeros.

Es un avance, como en su momento se avanzó en el Parlamento para que nunca más una persona que cometiera delitos sexuales pudiera manejar un transporte escolar.

Y no nos enredemos en situaciones que no guardan relación con la realidad.

El propio ministro Muñoz, que hoy día no pudo estar acá, vino a la Comisión de Transportes a defender la iniciativa, porque constituye un avance importante.

Este delincuente, que está condenado a casi veinte años de cárcel y que los está purgando en la cárcel Alto Bonito, de Puerto Montt, antes ya había cometido delitos sexuales. Es más, si no es por esta menor de quince años, nunca se hubiera descubierto que el día anterior a la violación, es decir, el 7 de marzo del 2018, había intentado violar a otra mujer en Puerto Montt, que se escapó y a la cual se le cayó su celular en el auto. Cuando el OS9 de Carabineros -a quienes felicitamos por su labor- hizo las indagatorias y encontró el celular de la mujer, lograron ubicarla. Y esa persona declaró que habían pretendido violentarla el día anterior.

O sea, estamos hablando de un criminal que no tiene nombre por sus actuaciones.

Discusión en Sala

La línea de colectivos de Puerto Montt que lo cobijó ni siquiera se preocupó. ¡Claro!, no tenía la obligación legal de hacerlo, es cierto; pero si yo fuera representante legal de una línea de colectivos, por lo menos revisaría los antecedentes para saber a quién le entrego la conducción de un vehículo que transporta a menores, adultos, jóvenes.

Esta menor no andaba sola por irresponsabilidad, sino porque era como muchas menores que deben transportarse solas debido a que sus madres trabajan al no tener otra posibilidad de llevar el sustento a sus hogares.

Yo quiero agradecer a Claudia, la madre, y a su hija, porque gracias a ellas -y le pido un minuto, Presidente -... , a la valentía que tuvieron, especialmente a la menor, que, a pesar del acto vejatorio que estaba viviendo, logró captar en su mente la patente y rasgos físicos de quien la estaba violentando, elementos que fueron gravitantes para lograr la condena ejemplificadora que la justicia ha entregado: tres años por abuso sexual, cinco años por el intento de violación y diez años por la violación concretada. En definitiva, estamos hablando de dieciocho años de cárcel, que esperamos que cumpla de manera efectiva.

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)...

Estimados colegas, ojalá tengamos unanimidad en este proyecto. Esta iniciativa es una contribución a nuestro país. Agradezco a los miembros de la Comisión de Transportes del Senado -repito- por haber sacado esto adelante.

Y ministro Elizalde , por favor, dele "suma" urgencia al proyecto para que esté aprobado antes de fin de año en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. Se lo merecen no solamente Claudia y su hija, sino todo nuestro país.

Muchas gracias.

Voto a favor.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Fidel Espinoza.

)------(

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Le ofrezco la palabra, por una cuestión de procedimiento, a la senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.-

En mi calidad de presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, solicito un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las 12 horas del lunes 6 de enero del año 2025, al proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otros ciclos (boletín N° 13.975-15).

El señor WALKER (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo en otorgar el plazo solicitado?

Muy bien.

(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).

)------(

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Le ofrezco la palabra al ministro Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE (ministro secretario general de la Presidencia).-

Discusión en Sala

Gracias, Presidente.

Yo quiero valorar, en primer lugar, esta moción presentada por los senadores señor Espinoza y señoras Carvajal, Órdenes, Núñez y Provoste, que establecía en su redacción original una prohibición genérica para obtener licencia a las personas que fueran condenadas por delitos de carácter sexual.

Se trabajó con los integrantes de la Comisión una indicación que acotó su aplicación. Lo que hace básicamente es establecer una prohibición para el otorgamiento de licencias profesionales a personas condenadas por delitos sexuales, en particular aquellas que habilitan para el transporte de personas, que son A-1, A-2 y A-3.

Se indica con exactitud, a través del texto aprobado, los delitos por los cuales no se podrá acceder a esta clase de licencias, que son los delitos previstos en el libro segundo, título VII, párrafos 5, 6 y 6 bis, del Código Penal, que son particularmente los delitos de violación, estupro y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y todos los delitos asociados a estas figuras, que son las fundamentales, pero ustedes saben que hay una serie de otros artículos que regulan figuras más específicas referidas a estos delitos.

Se genera una prohibición general para los conductores condenados por delitos sexuales para que puedan operar vehículos de transporte público; y se establece la obligación de acreditar semestralmente que los conductores de transporte de pasajeros no se encuentran afectados a la inhabilidad de optar a las licencias señaladas, que es la licencia profesional respectiva.

Por esa razón, nosotros proponemos que se apruebe este proyecto.

Respecto a las dudas que se han generado en el debate aquí, en la sala, quiero precisar que la norma general establecida en la legislación vigente considera restricciones para quienes, al momento de solicitar una licencia de conducir, hayan sido condenados en los cinco años anteriores.

Esa es la regla general. Y la aclaro porque el senador Keitel y la senadora Pascual habían manifestado dudas al respecto.

Eso se mantiene, no se modifica en el proyecto.

Ahora, esta prohibición no se refiere a todos los delitos, ni a cualquier tipo de condena. Se refiere a delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, que es la Ley de Tránsito, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley N° 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

También se refiere a los delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiera utilizado un vehículo y los delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública.

¿Qué hace este proyecto? Agrega una prohibición adicional y específica referida a los delitos previstos en el libro segundo, título VII, en los tres párrafos que ya señalé anteriormente. Y en este caso, la prohibición no es por cinco años, sino que es permanente, por toda la vida.

¿Por qué se hace solo respecto de delitos de carácter sexual? Porque se entiende que, en el caso de una persona que sea condenada por la comisión de este tipo de delitos, tenemos que propender a su rehabilitación, y, por tanto, puede eventualmente trabajar después. No se le puede prohibir permanentemente que trabaje.

Pero cuando se trata de los delitos a los cuales ha hecho referencia el senador Espinoza en su intervención, la prohibición es permanente y es por toda la vida.

Eso precisa el proyecto.

Por lo tanto, establece, podríamos decir, un marco regulatorio que es más drástico, pero acotado a los delitos de carácter sexual.

De esa manera, espero que hayan quedado resueltas las dudas que han manifestado los senadores, razón por la cual llamamos a la Sala a aprobar esta iniciativa.

Discusión en Sala

Gracias, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, ministro Álvaro Elizalde .

Queremos refrendar lo que ha señalado el ministro y lo que han sostenido los senadores y senadoras que han intervenido: la acreditación de la clase A-1 se refiere a taxis; A-2, a taxis, ambulancias, vehículos de transporte público o privado con capacidad de diez a diecisiete asientos; A-3, a taxis, transporte escolar, ambulancias, transporte público o privado de personas sin límite de asientos, que no tenga anotaciones relativas a los delitos previstos en el libro segundo, título VII, párrafo 5 (que se refiere al delito de violación), 6 (estupro y delitos sexuales) y 6 bis (explotación sexual, comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes). Es decir, hablamos del transporte público de pasajeros y no a transporte de carga.

El senador Alejandro Kusanovic pidió la palabra.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que estoy de acuerdo con este proyecto, pero hay un tema que me preocupa.

El hecho de que alguien salga libre, habiendo cumplido su condena y no esté rehabilitado. El Estado de Chile deja a alguien libre que es capaz de violar nuevamente.

¡Hay algo que está fallando! Si bien es cierto que acá estamos protegiendo a quienes utilizan el transporte de pasajeros, pero en el caso de que el tipo maneje un camión y recoge a alguien en la carretera, no estamos protegiendo, y tampoco si pasa a un servicentro con el camión y viola a alguien ahí.

Entonces, el tema que me preocupa, aunque encuentro el proyecto totalmente razonable, es por qué dejamos libre a alguien que no está rehabilitado.

Acá vemos una falla del Estado, que no detectó el problema, porque no es suficiente llegar y condenar. En estos casos, el tema de la rehabilitación es grave, porque implica dejar a un violador suelto por la calle. Entonces, lo estamos bloqueando en un punto, pero no en el resto de las situaciones.

Ese tema me preocupa, Presidente .

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador Alejandro Kusanovic.

Señor secretario, por favor, haga la consulta.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (29 votos a favor), y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Ebensperger, Núñez, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Espinoza, Gahona, García, Keitel, Kusanovic, Moreira, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Discusión en Sala

En la Secretaría se encuentran consignados los siguientes pareos: de la senadora señora Aravena con el senador señor Huenchumilla; del senador señor Soria con la senadora señora Gatica; del senador señor Macaya con el senador señor Insulza; del senador señor Galilea con la senadora señora Vodanovic, y del senador señor Latorre con el senador señor Prohens.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Queda aprobado en particular el proyecto y, en consecuencia, despachado a la honorable Cámara de Diputados para el tercer trámite constitucional.

Pasamos al segundo proyecto de la tabla.

1.8. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 04 de diciembre, 2024. Oficio en Sesión 114. Legislatura 372.

Valparaíso, 4 de diciembre de 2024.

Nº 525/SEC/24

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito, para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, correspondiente al Boletín N° 15.003-15:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo primero.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito, de la siguiente manera:

1.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 13, el siguiente numeral 5), nuevo, pasando el actual numeral 5) a ser numeral 6):

“5) Acreditar, en caso de las clases A-1, A-2 y A-3, que no tiene anotaciones relativas a los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal. Lo anterior, mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas.”.

2.- Agrégase, en el artículo 16, el siguiente numeral 5, nuevo:

“5. Por delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal para el caso de las licencias de conductor profesional clase A-1, A-2 y A-3.”.

3.- Agrégase el siguiente artículo 87 bis, nuevo, pasando el actual artículo 87 bis a ser artículo 87 ter:

“Artículo 87 bis.- Aquellos conductores con licencia de conducir profesional clase A-1, A-2 o A-3 que hayan sido condenados por los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros.

En caso que un conductor contravenga esta prohibición, la licencia de conductor será cancelada según las reglas que establece el artículo 20 de la presente ley.”.

Artículo segundo.- Agrégase en el inciso veintiséis del artículo 3° de la ley N° 18.696 -que modifica el artículo 6° de la ley N° 18.502, autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros-, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: “La información de este registro será de carácter público y deberá mantenerse actualizada. Para los efectos de mantener actualizado el registro señalado, los operadores de servicios de transporte público de pasajeros deberán exigir a los conductores acreditar, semestralmente, que no están afectos a la inhabilidad referida en el artículo 87 bis de la Ley de Tránsito mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas. A su vez, los operadores deberán remitir al Ministerio el certificado acompañado por los conductores e informar cualquier cambio en la información contenida en el registro, con la misma periodicidad. El Ministerio cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos.”.

- - -

Dios guarde a Su Excelencia.

MATÍAS WALKER PRIETO

Vicepresidente del Senado

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

2.1. Informe de Comisión de Obras Públicas

Cámara de Diputados. Fecha 16 de enero, 2025. Informe de Comisión de Obras Públicas en Sesión 129. Legislatura 372.

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACION RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA CONSAGRAR COMO INHABILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PROFESIONAL, CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. BOLETÍN N° 15.003-15 (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los H. senadores señor Fidel Espinoza y señoras Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Paulina Núñez y Yasna Provoste, con urgencia calificada de discusión inmediata.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

I.- CONSTANCIAS PREVIAS.

1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.

- Consagrar como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional, a quien tenga antecedentes penales por delitos de connotación sexual, para limitar las posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUORUM CALIFICADO.

NO HAY.

3.- TRÁMITE DE HACIENDA.

NO PRECISA DE ESTE TRÁMITE.

4.- EL PROYECTO FUE APROBADO EN GENERAL POR UNANIMIDAD.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FÉLIX BUGUEÑO, FELIPE CAMAÑO, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, JAIME MULET, LEONIDAS ROMERO Y JAIME SÁEZ.

II.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

i) DE DERECHO

- Decreto con fuerza de ley N° 1, de 29 de octubre de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

ii) DE HECHO

1.- Antecedentes

Lamentablemente, en los últimos años se ha hecho recurrente conocer noticias sobre abusos o intentos de abusos contra menores de edad y adultos, hombres y mujeres, realizados por algunos conductores de taxis y taxis colectivos. Lo anterior, ya de suyo grave, afecta además a todo un gremio de conductores profesionales, algunos

Informe de Comisión de Obras Públicas

con carreras de décadas y por generaciones familiares.

1.1.- Algunos casos

Entre los casos informados por la prensa nacional, acontecidos en distintas ciudades y regiones, está uno ocurrido en Valdivia, donde el Tribunal de Garantía formalizó, en noviembre de 2017, a un conductor de colectivo acusado del delito de abuso sexual contra una menor de 16 años. El hombre fue detenido luego de que la víctima denunciara que, tras subirse a un colectivo para dirigirse hasta su hogar, en el trayecto, el conductor del vehículo se desvió hasta un sitio eriazos para realizarle diversas tocamientos de carácter sexual. El hombre, de 60 años, tenía una condena del año 2003 por el delito de violación. Al ser considerado como un peligro para la sociedad, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Otro caso, en 2016, ocurrió en la ciudad de Curicó, donde la PDI detuvo al conductor de un colectivo por un supuesto abuso sexual contra una escolar menor de edad. La joven, de 14 años, abordó el colectivo en el sector Don Sebastián de Rauquén para trasladarse a su establecimiento ubicado en la avenida Camilo Henríquez. Según manifestó la niña, “el conductor, aprovechando que no venían más pasajeros en su vehículo, habría proferido algunas insinuaciones, que incluyeron acercamientos a su cuello para descubrir la fragancia de su perfume y, lo más grave, efectuado tocamientos en su entrepierna”.

Otra denuncia la recibieron Carabineros de Machalí, en noviembre de 2017, de parte de un menor de 11 años contra un chofer de colectivo, quien fue detenido por presunto abuso sexual. El hecho se habría producido alrededor de las 17 horas, cuando el estudiante abordó el vehículo para volver a su casa tras su jornada escolar. Momentos después el menor se percató de que el chofer se había desviado de su recorrido habitual, hecho por cual le reclamó. El conductor le habría respondido que lo llevaba a su casa a jugar, ante lo que la víctima comenzó a golpearlo para que se detuviera. En ese instante, el colectivero lo habría tomado de las manos y se las llevó a su zona genital. El escolar logró soltarse y se bajó del colectivo huyendo a su casa, donde describió a su atacante y el automóvil.

En Puerto Montt, en marzo de 2018, fue detenido por el OS9 de Carabineros un chofer de colectivo de la línea 57, sindicado como el autor de los delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres, una de ellas una menor de 15 años de edad, tras intimidarlas con arma blanca. En el primer caso, la joven fue tomada por el colectivero en el Terminal de Buses de Puerto Montt. Tras cambiar la ruta, la llevó al sector de Chinquihue, donde la habría violado. Días antes, otra joven, de 21 años, había formulado una denuncia similar. A ésta la habría obligado a quitarse parte de su ropa. Afortunadamente, la víctima logró huir. El Tribunal de Garantía de Puerto Montt lo formalizó por los delitos de violación y abuso sexual.

En noviembre de 2017, la PDI alertó respecto de un aumento en el número de denuncias contra taxistas por abusos sexuales a pasajeros, junto con dar a conocer lo ocurrido a una joven de 29 años, quien abordó cerca de las 03:30 horas, en el barrio Bellavista, comuna de Recoleta, el taxi conducido por un chofer de 37 años, para trasladarse hasta La Reina. A los pocos minutos, el hombre procede a amenazarla de golpes y muerte, y tomó la autopista. Ella logró contactar a su pareja, le dice que tomó el taxi y que no la llevaba a su casa, lo que puso en alerta a su familia. El episodio fue bastante traumático para la víctima, pues el hombre fue muy violento, la golpeó en reiteradas oportunidades y la agredió sexualmente. Tras zafarse del individuo, pudo pedir ayuda en una empresa cercana al sitio donde ocurrió el ataque. El conductor fue finalmente detenido, gracias a la geolocalización del teléfono que le había robado a su víctima.

En junio de 2016, oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI detuvieron en flagrancia a un taxista por el delito de abuso sexual contra una menor de 4 años. Los hechos ocurrieron cuando una mujer de nacionalidad peruana se trasladaba en una línea de radiotaxi que utilizaba de manera frecuente, a realizar trámites al Departamento de Extranjería de la PDI junto a sus dos hijas. Por la confianza que tenía con la empresa, dejó a sus hijas, una de 4 y otra de 11, con parálisis cerebral, a cargo del conductor. Ese fue el momento utilizado por el hombre de 56 años -con antecedentes policiales por consumo y tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas- para realizar tocamientos a la niña menor. Cuando la madre de la menor regresó al vehículo, la niña relató a su madre que el taxista la había tocado por debajo de la ropa.

En Iquique, un taxista de 66 años fue formalizado y quedó en prisión preventiva por el delito de abuso sexual en contra de una menor de 6 años. El hombre era cercano a la familia y estaba contratado para llevarla al colegio. Los hechos fueron revelados por la menor a su madre en noviembre de 2016, cuando durante el baño le dijo que “el

Informe de Comisión de Obras Públicas

tío" le daba dulces y la tocaba cuando la transportaba. El padre acudió a la PDI a interponer la denuncia y la madre llevó a su hija a constatar lesiones al Hospital Regional. Posteriormente, la niña fue sometida a un peritaje psicológico del Servicio Médico Legal, el que concluyó que los eventuales abusos se registraron durante los años 2015 y 2016. El testimonio de una de las profesoras de la menor también fue expuesto, ya que habría advertido conductas sexualizadas en su alumna.

Carabineros de Tocopilla detuvieron, en octubre de 2012, a un chofer de colectivo de nacionalidad peruana que habría abusado sexualmente a una escolar de 12 años que regresaba de su colegio a su hogar. El individuo, de 45 años, fue detenido tras la denuncia hecha por la víctima y su madre. De acuerdo al relato de la menor, ella tomó el colectivo al salir de clases para regresar a su casa ubicada en el sector norte de la ciudad. Tras dejar a dos pasajeros, el chofer se desvió sorpresivamente en dirección al cementerio, momento en que procedió a besar y tocar las partes íntimas de la niña, quien intentó resistirse a los ataques mediante gritos y forcejeos, por lo que el abusador abandonó el lugar con la menor a bordo del colectivo. Tras detenerse para recoger a dos mujeres, la víctima aprovechó de escapar.

En julio de 2017, en Villa Alemana, una adolescente de 13 años denunció ante Carabineros que un chofer de un colectivo abusó sexualmente de ella. La menor afirmó que tras salir del colegio y en camino a su casa, fue interceptada por un sujeto que la subió a la fuerza al vehículo. Posteriormente, la habría llevado hasta un sitio eriazos para abusar de ella. La escolar dijo que fue abandonada y que por sus propios medios se dirigió a su casa.

En mayo de 2015, el OS9 de Carabineros detuvo a un chofer de taxi tras ser imputado del delito de secuestro y presunto abuso sexual en contra de una joven pasajera de 24 años. El ataque se produjo cuando la víctima junto a su pareja salió desde un hotel capitalino tras asistir a un matrimonio, donde abordaron un taxi en dirección a sus domicilios en la zona oriente de la capital del país. Según el relato de los afectados, la pareja de la víctima pidió al taxista detenerse en una estación de servicio para retirar dinero de un cajero automático. Fue en ese momento que el chofer huyó en el vehículo, reteniendo a la joven para llevarla a un motel de la comuna de La Cisterna con la intención de abusar sexualmente de ella. Al llegar al motel, la víctima logró escapar pidiendo ayuda a los administradores, quienes presentaron la denuncia que terminó con la detención del conductor de nacionalidad peruana, de 37 años.

En junio de 2017, la PDI detuvo en Santiago a un taxista de 57 años acusado de abusar sexualmente de tres hermanos de entre 10 y 13 años. Según la policía, el imputado conoció al padre de las víctimas cuando se desempeñaba como taxista y se empezó a ganar la confianza de los familiares y de los niños ofreciéndose a trasladarlos en su taxi desde la casa al colegio de manera gratuita. Aprovechó estas circunstancias para llevar a cabo actos de connotación sexual en contra de tres menores de edad. La orden de detención la dio el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, tras una investigación de la Brisexme Metropolitana, que llegó a la convicción de que el hombre tenía participación en los hechos denunciados. El detenido registraba antecedentes por robo a un camión de valores el año 2002 y robo en bienes nacionales de uso público, además de una denuncia por violación el año 2009.

2.- Las normas vigentes

Actualmente, la Ley N°18.290, de Tránsito, establece en su Artículo 13 que los postulantes a obtener una licencia de conductor deberán reunir los siguientes requisitos generales:

"1.- Acreditar idoneidad moral, física y psíquica;

2.- Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así como de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público;

3.- Poseer cédula nacional de identidad o de extranjería vigentes, con letras o dígitos verificadores, y

4.- Acreditar, mediante declaración jurada, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, conforme a las disposiciones contenidas en la ley N° 19.366 y su Reglamento. La fiscalización del cumplimiento de esta disposición se hará de acuerdo con los artículos 189 y 190 de esta ley."

El mismo artículo establece más adelante que para obtener algunas licencias específicas, los postulantes deberán reunir, además, algunos requisitos especiales. Para el caso de la licencia profesional de conducir se establece:

Informe de Comisión de Obras Públicas

“- LICENCIA PROFESIONAL

- 1.- Tener como mínimo 20 años de edad;
- 2.- Acreditar haber estado en posesión de la licencia clase B durante dos años;
- 3.- Aprobar los cursos teóricos y prácticos que impartan las escuelas de conductores profesionales debidamente reconocidos por el Estado, y
- 4.- Acreditar, en caso de la Clase A-3, haber estado en posesión, durante a lo menos dos años, de la Licencia Clase A-2 o Clase A-1. Tratándose de la Clase A-5, los postulantes deberán acreditar haber estado en posesión, durante a lo menos dos años, de la Licencia Clase A-4”.

A continuación, el Artículo 14 fija los requisitos para obtener las licencias, indicando la forma de acreditar su cumplimiento, en cada caso, de la siguiente forma:

“A) - LICENCIA PROFESIONAL

1º.- La idoneidad moral será calificada por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal en que se solicita la licencia, a la vista del Informe de Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e Identificación y del Informe del Registro Nacional de Conductores, cuya fecha de emisión no sea anterior a 30 días, que contengan todas las anotaciones que se registren, y en los que consten que el solicitante no está afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al postulante la licencia que hubiere solicitado.

2º.- La idoneidad física y psíquica, los conocimientos teóricos y prácticos sobre las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la prestación de servicios de transporte de pasajeros, transporte remunerado de escolares y de carga por vías y sobre la conducción y operación de los respectivos vehículos, serán acreditadas:

- a) La idoneidad física y psíquica por medio de un certificado expedido por el médico del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal respectivo;
- b) Los conocimientos teóricos y prácticos, por medio de certificado expedido por una Escuela de Conductores Profesionales reconocida oficialmente, sin perjuicio del deber por parte del Director de Tránsito de la Municipalidad respectiva de adoptar las medidas que estime necesarias, a fin de comprobar la efectividad de dichos conocimientos y las destrezas y habilidades requeridas para conducir el vehículo de que se trate.”

A su vez, el Artículo 14 bis establece, respecto de la determinación de los “estándares para calificar la idoneidad moral”, lo siguiente:

“Artículo 14 bis. - El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los estándares para calificar la idoneidad moral, física y psíquica, la acreditación de los conocimientos teóricos y prácticos de conducción y de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público, así como de las disposiciones legales y reglamentarias para prestar servicios de transporte de pasajeros, transporte remunerado de escolares y de carga, por calles y caminos. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del médico del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal para solicitar exámenes especiales para determinar la aptitud psíquica del postulante”.

El mismo artículo establece la responsabilidad de la Dirección del Tránsito en esta materia, señalando que:

“El Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal deberá rechazar, señalando la causal, solicitudes de licencia de postulantes que no cumplan con los requisitos establecidos. En el caso de solicitudes rechazadas para obtener licencia profesional, éstas deberán ser comunicadas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El postulante afectado por el rechazo en razón de falta de idoneidad moral podrá reclamar, dentro de los cinco días hábiles siguientes de notificada esta resolución, ante el Juez de Policía Local respectivo, el cual resolverá breve y sumariamente y apreciará la prueba en conciencia. En contra de su resolución no procederá recurso alguno.”

Informe de Comisión de Obras Públicas

Por último, el Artículo 15 indica respecto de las causas y el tiempo a tener en cuenta en relación a la calificación de la idoneidad moral, lo siguiente:

“Artículo 15.- Para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13, se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas:

“1.- Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley N° 19.366, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas;

2.- Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo;

3.- Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública;

4.- Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona;”

3.- Ideas matrices

Si bien hoy existen requisitos para la obtención de licencia de conducir profesional que podrían ayudar a excluir de esta actividad a quienes no cumplen con las condiciones físicas y técnicas exigibles, ni con los estándares morales mínimos aceptables, la verdad es que la realidad muestra que, pese a ellas, existen algunos “forados” en el sistema que posibilitan que personas con antecedentes penales por distintos delitos puedan acceder, de igual forma, a este documento.

Lamentablemente, lo que para miles de trabajadores en el país constituye una importante herramienta de sustento familiar, es para algunos pocos una oportunidad para encubrir actividades delictuales.

De esta manera, lo que el presente proyecto de ley busca es establecer un nuevo “cortafuegos”, mediante el establecimiento de una inhabilidad expresa en la ley, para que quienes posean antecedentes de acoso, abuso o agresión sexual, o derechamente violación u otra forma de ultraje a la dignidad de niños, niñas y mujeres, no puedan acceder a la obtención de una licencia profesional, buscando limitar sus posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

Además, como en algunos casos denunciados, los tribunales no se han podido formar la convicción de los abusos denunciados o, peor aún, se ha puesto el peso de la prueba en las supuestas víctimas. Por ello, la imposibilidad de que una persona que ya registra antecedentes penales por estos delitos pueda acceder a la licencia profesional de conducir, permitirá en nuestra opinión ayudar a reducir una creciente estadística, que creemos no es posible seguir aceptando ni normalizar, sobre todo porque más allá de las sanciones aplicadas, los procesos traumáticos para quienes sufren estos vejámenes tienen un alcance insospechado, afectando permanentemente sus vidas.

III.- INTERVENCIONES.

El señor Subsecretario de Transportes basó su exposición en la siguiente presentación:



IV.- RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

- Prohíbe el otorgamiento de licencia de conducir a personas condenas por delitos sexuales, acotándolo a aquellas licencias profesionales que habilitan para el transporte de personas -licencias A-1, A-2 y A-3-. Se reproduce, en cierta medida, el estándar exigido para las Empresas de Aplicación de Transportes (EAT).

Indica los delitos por los cuales no se podrá acceder a este tipo de licencias, esto es, crimen y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual; tipos penales que se encuentran contenidos y sancionados en el Libro Segundo, Título VII, párrafos 5, 6 y 6 bis (explotación sexual y material

Informe de Comisión de Obras Públicas

pornográfico de niños, niñas y adolescentes), del Código Penal.

Consagra una prohibición general para que los conductores que hayan incurrido en una conducta del tipo descrito, y sobre los cuales haya recaído condena, se vean impedidos de operar vehículos para el transporte público de pasajeros.

Establece la obligación de acreditar, semestralmente, que los conductores de transporte público de pasajeros no se encuentran afectos a la inhabilidad, exhibiendo el respectivo certificado de antecedentes.

V.- SÍNTESIS DEL DEBATE HABIDO DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR.

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el proyecto -boletín N° 15.003-09-, y lo expresado por el señor Subsecretario de Transportes, los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Se estimó del todo apropiado y conveniente consagrar como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional a quien tenga antecedentes penales por delitos de connotación sexual, con el propósito de limitar las posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

Se explicó que la iniciativa de ley aun cuando presenta una redacción simple, se espera produzca efectos importantes en cuanto a disminuir la cantidad de delitos que se dan en el quehacer diario en el ámbito del transporte público. Para tal efecto, prohíbe el otorgamiento de licencia de conducir a personas condenas por delitos sexuales, acotándolo a aquellas licencias profesionales que habilitan para el transporte de personas - licencias A-1, A-2 y A-3-. Se reproduce, en cierta medida, el estándar exigido para las Empresas de Aplicación de Transportes (EAT).

Indica los delitos por los cuales no se podrá acceder a este tipo de licencias, esto es, crimen y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual; tipos penales que se encuentran contenidos y sancionados en el Libro Segundo, Título VII, párrafos 5, 6 y 6 bis (explotación sexual y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes), del Código Penal.

Consagra una prohibición general para que los conductores que hayan incurrido en una conducta del tipo descrito, y sobre los cuales haya recaído condena, se vean impedidos de operar vehículos para el transporte público de pasajeros.

Establece, finalmente, la obligación de acreditar, semestralmente, que los conductores de transporte público de pasajeros no se encuentran afectos a la inhabilidad, exhibiendo el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas.

VI.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

NO HAY.

VII.- ADICIONES Y ENMIENDAS APROBADAS POR LA COMISIÓN.

El proyecto en informe fue aprobado en particular por unanimidad, sin cambios.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FÉLIX BUGUEÑO, FELIPE CAMAÑO, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, JAIME MULET, LEONIDAS ROMERO Y JAIME SÁEZ.

VIII.- SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR JAIME MULET MARTÍNEZ.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recomienda aprobar el siguiente:

Informe de Comisión de Obras Públicas

PROYECTO DE LEY

“Artículo primero.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito, de la siguiente manera:

1.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 13, el siguiente numeral 5), nuevo, pasando el actual numeral 5) a ser numeral 6):

“5) Acreditar, en caso de las clases A-1, A-2 y A-3, que no tiene anotaciones relativas a los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal. Lo anterior, mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas.”.

2.- Agrégase, en el artículo 16, el siguiente numeral 5, nuevo:

“5. Por delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal para el caso de las licencias de conductor profesional clase A-1, A-2 y A-3.”.

3.- Agrégase el siguiente artículo 87 bis, nuevo, pasando el actual artículo 87 bis a ser artículo 87 ter:

“Artículo 87 bis.- Aquellos conductores con licencia de conducir profesional clase A-1, A-2 o A-3 que hayan sido condenados por los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros.

En caso que un conductor contravenga esta prohibición, la licencia de conductor será cancelada según las reglas que establece el artículo 20 de la presente ley.”.

Artículo segundo.- Agrégase en el inciso veintiséis del artículo 3° de la ley N° 18.696 –que modifica el artículo 6° de la ley N° 18.502, autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros–, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: “La información de este registro será de carácter público y deberá mantenerse actualizada. Para los efectos de mantener actualizado el registro señalado, los operadores de servicios de transporte público de pasajeros deberán exigir a los conductores acreditar, semestralmente, que no están afectos a la inhabilidad referida en el artículo 87 bis de la Ley de Tránsito mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas. A su vez, los operadores deberán remitir al Ministerio el certificado acompañado por los conductores e informar cualquier cambio en la información contenida en el registro, con la misma periodicidad. El Ministerio cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos.”.

SALA DE LA COMISIÓN, a 16 de enero de 2025.

Tratado y acordado en sesión celebrada el día 14 de enero de 2025, con asistencia de la diputada señora Emilia Nuyado y los diputados señores René Alinco, Carlos Bianchi, Fernando Bórquez, Félix Bugueño, Felipe Camaño, Juan Antonio Coloma, Mauro González, Juan Irrarrázaval, Cosme Mellado, Jaime Mulet, Leonidas Romero y Jaime Sáez.

ROBERTO FUENTES INNOCENTI

Secretario de la Comisión

Discusión en Sala

2.2. Discusión en Sala

Discusión General. Fecha 03 de marzo, 2025. Oficio en Sesión 135. Legislatura 372.

LA VERSIÓN OFICIAL DE ESTA DISCUSIÓN EN SALA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA HISTORIA DE LEY POR LO QUE SE HA INSERTADO UNA VERSIÓN PRELIMINAR DE MANERA PROVISORIA LA QUE SERÁ REEMPLAZADA POR LA VERSIÓN OFICIAL TAN PRONTO EL DOCUMENTO SE ENCUENTRE DISPONIBLE.

CONSAGRACIÓN COMO INHABILIDAD PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA PROFESIONAL DE CONDUCIR EL CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES DE CONNOTACIÓN SEXUAL (Segundo tramite constitucional. Boletín N° 15003-15)

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley de Tránsito, para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, correspondiente al boletín N° 15003-15.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Jaime Mulet.

Antecedentes:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MULET (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los honorables senadores, señor Fidel Espinoza y las señoras Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Paulina Núñez y Yasna Provoste, con urgencia calificada de discusión inmediata.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

Constancias previas

1.- Idea matriz o fundamental del proyecto.

Consagrar como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional, a quien tenga antecedentes penales por delitos de connotación sexual, para limitar las posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.

No hay.

3.- Trámite de Hacienda.

No precisa de este trámite.

4.- El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

Votaron a favor la diputada señorita Emilia Nuyado y los diputados señores Carlos Bianchi, Fernando Bórquez, Félix

Discusión en Sala

Bugueño, Felipe Camaño, Juan Irarrázaval, Cosme Mellado, Jaime Mulet, Leonidas Romero y Jaime Sáez.

Síntesis del debate habido durante la discusión general y particular

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el proyecto, boletín N° 15003-09, y lo expresado por el señor subsecretario de Transportes, los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Se estimó del todo apropiado y conveniente consagrar como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional a quien tenga antecedentes penales por delitos de connotación sexual, con el propósito de limitar las posibilidades de acción delictual, encubriéndose en una actividad económica legítima como es el transporte público de pasajeros.

Se explicó que la iniciativa de ley aun cuando presenta una redacción simple, se espera produzca efectos importantes en cuanto a disminuir la cantidad de delitos que se dan en el quehacer diario en el ámbito del transporte público. Para tal efecto, prohíbe el otorgamiento de licencia de conducir a personas condenadas por delitos sexuales, acotándolo a aquellas licencias profesionales que habilitan para el transporte de personas (licencias A-1, A-2 y A-3). Se reproduce, en cierta medida, el estándar exigido para las Empresas de Aplicación de Transportes (EAT).

Indica los delitos por los cuales no se podrá acceder a este tipo de licencias; esto es, crimen y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual; tipos penales que se encuentran contenidos y sancionados en el Libro Segundo, Título VII, párrafo 5, 6 y 6 bis (explotación sexual y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes) del Código Penal.

Consagra una prohibición general para que los conductores que hayan incurrido en una conducta del tipo descrito, y sobre los cuales haya recaído condena, se vean impedidos de operar vehículos para el transporte público de pasajeros.

Finalmente, establece la obligación de acreditar semestralmente que los conductores de transporte público de pasajeros no se encuentren afectos a la inhabilidad, exhibiendo el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas.

Artículos e indicaciones rechazadas

No hay.

Adiciones y enmiendas aprobadas por la Comisión

El proyecto en informe fue aprobado en particular por unanimidad, sin cambios.

Votaron a favor la diputada señorita Emilia Nuyado y los diputados señores Carlos Bianchi, Fernando Bórquez, Félix Bugueño, Felipe Camaño, Juan Irarrázaval, Cosme Mellado, Jaime Mulet, Leonidas Romero, y Jaime Sáez.

Es todo cuando puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para iniciar la discusión, ofrezco la palabra a la diputada Daniella Cicardini.

La señorita CICARDINI (doña Daniella).-

Señor Presidente, no podemos estar más de acuerdo con este proyecto de ley que viene del Senado, que prohíbe la obtención de licencia de conducir profesional cuando una persona tiene antecedentes penales por delitos de connotación sexual.

Y cómo no estar de acuerdo cuando esta iniciativa reproduce casi con calco el objetivo central del proyecto del cual soy autora, que ingresamos el año 2019, precisamente con el mismo objetivo: impedir que personas

Discusión en Sala

condenadas y con antecedentes por delitos sexuales pudiesen ejercer la labor de conductores de transportes de pasajeros, para dar seguridad, tranquilidad a menores y mujeres de Chile y Atacama.

Un proyecto que denominamos con profundo respeto “Ley Catalina”, en memoria de Catalina Álvarez, una niña de tan solo 16 años, víctima de un crimen horroroso. Catalina subió a un vehículo conducido por Hugo Pastén, quien más tarde fue condenado a tres cadenas perpetuas por el asesinato de tres mujeres: Catalina, Marina Cabrera y Sussy Montalván.

Este proyecto tiene un doble propósito: proteger a mujeres y menores, evitando que delincuentes puedan conducir vehículos de transporte de pasajeros y, al mismo tiempo, resguardar la labor honesta de miles de colectiveros, taxistas y transportistas escolares.

Pero, señor Presidente, tengo que decir con todas sus letras que lamento profundamente que nuestro proyecto, presentado con cerca de dos años de antelación, luego de ser aprobado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, quedara empantanado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Lamento el tiempo perdido en prevenir nuevas víctimas; lamento el mensaje de desinterés y falta de prioridad que la Cámara ha dado al dejar abandonadas iniciativas como esta, y lamento que no contáramos con el apoyo del Ejecutivo, porque de haberlo recibido, este proyecto ya estaría aprobado y no tendríamos que haber esperado a que llegara recién hoy otra iniciativa desde el Senado. Pero más vale tarde que nunca. Este proyecto cumple con un objetivo fundamental y, por eso, sin duda, lo aprobaremos.

En ese contexto, y a pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, quiero subrayar dos cosas. Primero, no habrá justicia completa para Catalina Álvarez ni para su familia mientras no sea encontrada. Esperamos que el gobierno, la justicia y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género cumplan con sus compromisos de búsqueda.

Lo segundo que quiero subrayar es que lamento profundamente la decisión de la Fiscalía de Atacama de no perseverar en la investigación del crimen de la profesora Marta Bustos, asesinada en Huasco. Pese a un amplio despliegue de recursos, incluso con la intervención del FBI, no se ha dado con su asesino. Hacemos un llamado enfático a reconsiderar esta decisión por parte del gobierno. La lucha contra la violencia de género se aborda desde todos los frentes.

Justicia para Catalina, Marina, Susy, Marta y tantas otras mujeres que merecen vivir sin miedo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito.

El señor BRITO.-

Señor Presidente, lamentablemente, en cada una de las regiones que usted y nosotros representamos, en el último año se han presentado casos en donde pasajeros, y especialmente pasajeras de medios de transporte, han sido víctimas de abuso o de intento de delito de abuso sexual. Es cosa de que busquen en internet y van a encontrar que en sus propias comunas hay múltiples casos.

En los últimos meses, en la Región de Valparaíso, la cual represento, específicamente en la comuna de San Antonio, se vivieron algunos casos. Gracias al actuar de Carabineros, se logró la detención en una hora de conductores de aplicaciones que intentaron abusar sexualmente de pasajeras. Es cosa de denunciar a tiempo, que las policías sopesen la gravedad de las denuncias a tiempo y tengamos protocolos de actuación que se respeten, porque cuando una víctima de abuso sexual recurre a una comisaría siempre debe ser tratada como señalan la ley y los protocolos, y siempre sus casos deben ser analizados; sin embargo, eso queda incompleto.

Por eso, quiero invitar a nuestros colegas a suscribir un proyecto de ley que estamos trabajando, que busca que todo vehículo de transporte de pasajeros, sea de la empresa Uber, de otras aplicaciones, micros y colectivos, cuenten obligatoriamente con cámaras de grabación, porque quienes somos usuarios de transporte público estamos desprotegidos.

Discusión en Sala

Por su intermedio, señor Presidente, invito al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a quien saludo, a apoyar otro proyecto de ley que presentaremos, que busca proteger a los usuarios del transporte público, estableciendo una agravante en la Ley de Tránsito cuando las infracciones las comete un conductor de transporte público, porque en sus manos está la vida de todos nosotros. Hoy da lo mismo si quien comete una infracción es un conductor privado o público. Creo que la gravedad es distinta. Por eso presentaremos ese proyecto de ley.

Necesitamos dar certezas a los buenos conductores del transporte público. Es importante que tengan la garantía de contar con cámaras de grabación. Con ello no permitiremos que condenados por delitos sexuales puedan ser conductores de un vehículo de transporte escolar, Uber o micro. Por eso es importante este proyecto de ley, pues va a impedir que quienes han sido condenados por delitos sexuales sean conductores de transporte público. Aquello que puede ser de Perogrullo, hoy, lamentablemente, no es un requisito, lo que redundaría en que condenados por delitos sexuales puedan conducir vehículos de transporte público, lo que abre la posibilidad de que el día de mañana usted, alguien de su familia o un menor de edad suban a un automóvil de aplicación conducido por uno de esos sujetos.

Repito, por eso es importante este proyecto de ley, que espero que sea aprobado por unanimidad, de modo de tener, de una vez por todas, un transporte público seguro en nuestro país, en donde algunos ya han normalizado los riesgos que trae asociado.

Votaré favorablemente la iniciativa.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño.

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, hoy votaremos un proyecto para impedir que las personas condenadas por delitos sexuales puedan obtener la licencia de conducir profesional y dedicarse al transporte de pasajeros.

Como presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, estoy muy contento de que podamos avanzar en esta iniciativa, muy necesaria para aumentar la seguridad en el transporte, dar tranquilidad de que las personas que nos transportan no son delincuentes; dar seguridad a las mujeres de que su transportista no es un abusador o no ha sido condenado por este tipo de delitos, y dar tranquilidad a los propios conductores, para que puedan trabajar de manera transparente y no sean objeto de falsas imputaciones.

Señor presidente, hoy, por supuesto, votaré a favor este proyecto, una medida supernecesaria que se suma al estándar que el Congreso fijó para la "ley Uber". Sin embargo, quiero aprovechar la oportunidad -por su intermedio, señor Presidente-, para decirle al señor ministro que esa ley que buscaba dar tranquilidad a los usuarios como a los transportistas, a casi tres años de promulgada, lamentablemente, aún no entra en vigencia, porque aún no contamos con el reglamento que debe ser despachado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Creo que es necesario que el gobierno ponga el pie en el acelerador en esta materia. Todos los días sabemos de delitos que cometen delincuentes que transportan pasajeros en vehículos de aplicación, pero también hay gente honrada que cumple la ley, la que es perseguida y multada porque aún la "ley Uber" no entra en vigencia. Es una gran deuda pendiente del gobierno.

Hoy aprobaremos este proyecto para dar más seguridad a quienes usan transporte en Chile, pero esperamos avanzar en todas las materias que se encuentran pendientes.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse.

La señora WEISSE (doña Flor).-

Discusión en Sala

Señor Presidente, este proyecto va en la línea de contribuir a la seguridad en el transporte público y busca minimizar los riesgos, de manera que quienes son abusadores o cometen delitos de carácter sexual, no sumen más víctimas ni perpetren sus fechorías.

Sabemos que, lamentablemente, en los últimos años, o en el último tiempo, aumentaron los abusos e intentos de abusos realizados por conductores de taxis, colectivos o vehículos de aplicaciones, casos que también han tenido mucha connotación pública. Eso es lo debemos regular, buscando filtros para evitar que esos ilícitos ocurran.

En ese sentido, si bien hoy existen distintos requisitos para la obtención de la licencia profesional, la norma actual no contempla explícitamente una prohibición para que aquellas personas que han sido condenadas por delitos de connotación sexual ejerzan esa actividad, lo que genera más oportunidades para que por medio de ese trabajo estos sujetos intercepten nuevas víctimas y además desprestigien la labor de cientos de taxistas que ejercen su profesión honradamente.

Si bien se encuentra regulado que se consideren los delitos cometidos durante los últimos cinco años, no se revisa el registro histórico del conductor, por lo cual creemos que se debe examinar la regulación sobre la materia, considerando además que hoy existe un registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad, integrado por aquellas personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Cualquiera puede tener acceso a ese registro, pero para que ello ocurra debe contarse con el nombre completo o RUT de la persona, lo que no sucede cuando se usa algún sistema de transporte de pasajeros, y de ocurrir, solo se obtiene tal información luego de que el pasajero se ha subido al vehículo.

Por ello, este proyecto viene a solucionar el problema ya expuesto, o al menos parte del mismo, ya que a partir de las modificaciones a la Ley de Tránsito y a la ley N° 18.502, se agrega la prohibición de emitir y renovar licencias a personas que hayan sido condenadas por delitos de índole sexual, agregando además la obligación de mantener actualizado el Registro de Consultores en Informes de Mitigación de Impacto Vial, en el sentido de que se obliga a los conductores a acreditar cada seis meses que no se encuentran condenados o formalizados por dichos delitos.

Por lo tanto, considero que este proyecto contribuye a la seguridad de los usuarios de transporte, como también al prestigio de quienes ejercen esta labor, la que muchos realizan con mucho sacrificio. Los conductores también están expuestos a actos de delincuencia, como asaltos, portonazos y muchas otras situaciones, llegando incluso a perder la vida.

Creo que esta iniciativa hace justicia y contribuye a lo que hoy reclama la mayoría, si no toda la ciudadanía en Chile, esto es, mayor seguridad, en este caso, en el desplazamiento en vehículos de transporte público o de aplicaciones.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Célis.

El señor CELIS.-

Señor Presidente, el proyecto en discusión tiene un objeto absolutamente loable: evitar que quienes han cometido delitos sexuales obtengan licencias de conducir profesionales para el transporte de pasajeros. Sin embargo, se queda corto, pues es una medida que llega tarde, cuando el daño ya está hecho.

Prohibir licencias de conducir a condenados es apenas un parche, es reaccionar ante un problema, en vez de prevenirlo.

Me pregunto: ¿qué pasa con aquellos que no han sido condenados, pero tienen denuncias? Esa es la gran interrogante con este proyecto de ley. Reitero: ¿qué pasa con aquellos que no han sido condenados, pero tienen denuncias o antecedentes previos de comportamientos sospechosos? ¿Qué pasa con la fiscalización de quienes operan en el transporte público?

Si bien este proyecto es un avance, no garantiza un control real y efectivo. Si queremos proteger de verdad a las personas de agresiones sexuales en medios de transportes, debemos apostar por medidas preventivas.

Discusión en Sala

Necesitamos o requerimos un sistema de certificación más riguroso, exámenes psicológicos obligatorios para conductores del transporte público y un monitoreo continuo con mecanismos de denuncias que sean rápidos y efectivos.

La seguridad no puede depender solo de filtrar a quienes ya han delinquido. Se debe evitar que cualquier potencial agresor -reitero: cualquier potencial agresor- tenga la oportunidad de delinquir.

No podemos conformarnos con proyectos que solo actúan después del delito. Necesitamos una política pública integral que aborde la prevención desde la raíz, con educación, supervisión y herramientas de denuncias accesibles, porque proteger a la ciudadanía no se trata solo de cerrar la puerta después de que el ladrón ha entrado, sino de reforzar la seguridad para que nunca pueda entrar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo.

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señor Presidente, obtener una licencia de conducir profesional conlleva una gran responsabilidad, por lo que su otorgamiento debe estar sujeto a estándares estrictos.

Un sistema de transporte seguro no solo implica contar con vehículos en buen estado y normas de tránsito adecuadas, sino también con conductores confiables y responsables. En este sentido, la implementación de normativas orientadas a mejorar la seguridad de los ciudadanos es fundamental.

Quienes son más vulnerables en el transporte público justamente son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Como hemos escuchado en las intervenciones de los colegas, han existido casos horribles. Por supuesto, nuestro deber es tratar de legislar para ir disminuyendo los riesgos de la mejor forma posible.

El día de hoy quiero hacer un especial énfasis en las y los estudiantes que esta semana vuelven a sus actividades educativas, porque actualmente en todo Chile miles de estudiantes retornan a clases, y lo hacen en su mayoría utilizando el transporte público. Por ello, es crucial garantizar que este servicio se brinde con un enfoque prioritario en la protección y el resguardo de sus derechos.

Un transporte seguro no solo permite que este grupo de la población se desplace sin riesgos innecesarios, sino que también fomenta su autonomía y asegura su acceso a la educación, a la recreación y a otras actividades esenciales para su desarrollo.

En este contexto es imprescindible que quienes conducen estos vehículos de transporte no cuenten con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, dado que niños, niñas y adolescentes constituyen una población especialmente vulnerable, que requiere una protección reforzada. Para ello es necesario establecer controles rigurosos, como la exigencia de certificados de antecedentes y la supervisión continua de los conductores, medidas que contribuirán a generar un mejor ambiente de confianza tanto para las familias como para la comunidad en general.

Por ello y por la relevancia de este proyecto, lo vamos a apoyar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán.

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a los colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

Discusión en Sala

Todos hemos escuchado de familiares cercanos o de nuestros representados historias en donde las mujeres, particularmente, se sienten atacadas e intimidadas en el espacio público. Esto ha sucedido en el metro, en buses, en taxis, en transportes de aplicaciones y en distintos lugares donde las personas deberían sentirse seguras.

Por desgracia, esta es una realidad que afecta a nuestros niños en el transporte escolar y en otros espacios en donde, aprovechándose de su inocencia, se cometen atrocidades en contra de ellos.

Por esta razón, votaré a favor este proyecto que busca modificar la Ley de Tránsito para consagrar la inhabilidad para obtención de licencia de conducir profesional para aquellas personas que cuenten con antecedentes penales por delitos de connotación sexual. Si logramos aprobar esta iniciativa, nunca más un abusador sexual podrá tener acceso a una licencia profesional de conducción.

Debemos proteger la dignidad y la integridad de todas las personas, y limitar al máximo las oportunidades para que estos criminales no tengan acceso a un área en donde puedan dañar principalmente a nuestros niños y mujeres, quienes deben estar siempre resguardados en su seguridad.

Espero que apoyemos transversalmente esta iniciativa, porque no tiene colores políticos y solo busca el bien común de las mujeres, los niños y las demás personas.

Anuncio que votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez.

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señor Presidente, primero quiero destacar lo importante que es este proyecto para miles de personas que se han visto profundamente vulneradas sexualmente al usar un servicio de transporte público de pasajeros.

Lamentablemente, muchas mujeres y menores de edad constantemente son agredidas en este tipo de servicios. Múltiples denuncias se han realizado en contra de sujetos que, aprovechándose del control que pueden ejercer como conductores, acosan e intentan abusar sexualmente de los pasajeros que se encuentran en una completa situación de indefensión y vulnerabilidad.

Considero que esta conducta es gravísima. Además, viendo el impacto psicológico que ha causado en muchas víctimas de estos ataques, es un trauma que queda en forma permanente en la vida de personas que deben ocupar ese medio de transporte público para dirigirse a sus trabajos, así como también de muchos de niños que deben trasladarse a sus colegios.

Este proyecto ayudará a disminuir considerablemente la cantidad de conductores acusados de acoso, abuso sexual y violación. De esta forma, se reducirá la exposición de los pasajeros a este tipo de personas.

Velar por la seguridad de los niños y las mujeres siempre ha sido nuestro objetivo. Como diputada, creo que esta iniciativa es un aporte. No tengo ninguna duda de que se va a aprobar por unanimidad en la Cámara de Diputados.

No permitiré que las mujeres y los niños tengan miedo a subirse a un taxi o un bus porque pueden ser abusados. Por eso, apoyaré esta moción y cualquier proyecto que se oriente a proteger del abuso sexual a muchas mujeres en nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana.

El señor SANTANA.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, en relación con el proyecto en discusión, en la Región de Atacama a nadie le resulta indiferente el nombre de Hugo Pastén, un verdadero psicópata que asesinó y atentó sexualmente en Copiapó, y que fue condenado a 24 años de cárcel el año 2005. Él obtuvo en forma inexplicable la libertad condicional el año 2017, pero lo más alarmante es que, a pesar de sus antecedentes, nuestra legislación permitió que trabajara conduciendo un colectivo. Una vez en libertad, utilizó su vehículo para recorrer la comuna y volvió a cometer delitos igualmente graves.

Este no es un caso aislado. También ha ocurrido en Valdivia, en Curicó, en Machalí, en Puerto Montt, en Iquique, en Tocopilla, en Villa Alemana, en Santiago y en muchas otras ciudades.

Por ello, el transporte público ha demostrado ser un espacio en que las pasajeras quedan en una evidente situación de indefensión frente al conductor. No obstante, nuestro país sigue sin contar con una legislación estricta, que impida a agresores sexuales obtener una licencia de conductor profesional.

Eso no puede seguir así. Si nuestra prioridad es proteger a posibles víctimas y evitar que se vean expuestas a situaciones de peligro, debemos garantizar que quienes tienen antecedentes por agresiones sexuales no puedan desempeñarse en alguna modalidad de transporte público.

Ese es el sentido del debate que estamos dando hoy. Tras casi tres años de tramitación, la aprobación de este proyecto hará que las calles y el transporte público sean espacios más seguros para todos y para todas. Es urgente que esto se convierta en ley.

En razón de todo lo expuesto, y en memoria de Catalina Álvarez, Marina Cabrera y Sussy Montalván, víctimas de un monstruo que conducía un colectivo, anuncio el voto a favor de este proyecto por parte de la bancada socialista.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carla Morales.

La señora MORALES (doña Carla).-

Señor Presidente, este proyecto no responde solo a un criterio legal, sino también a una responsabilidad ética, que es garantizar seguridad a quienes utilizan el transporte público.

No podemos permitir que personas condenadas por delitos de connotación sexual accedan a licencias de conducir profesionales y trabajen transportando pasajeros.

Me niego rotundamente a aceptar que alguien que ha cometido un delito tan grave vuelva a ocupar un espacio de contacto directo con menores de edad, con mujeres y con personas vulnerables.

La transparencia también es clave. Contar con información actualizada sobre esos antecedentes refuerza la confianza de la ciudadanía y asegura que quienes conducen estén debidamente evaluados, no solo desde la perspectiva legal, sino también desde la ética.

Las personas tienen derecho a trasladarse en forma segura, con la certeza de que no están siendo transportadas por alguien que represente un riesgo para su integridad. Esto es prevención, es sentido común, es actuar antes de lamentar situaciones que pudieron ser evitadas.

Por todo esto, apoyo con total convicción este proyecto, porque la ciudadanía espera que tomemos decisiones claras y firmes, y que pongamos la seguridad y la dignidad de las personas en el centro.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet.

Discusión en Sala

El señor MULET.-

Señor Presidente, sin duda que vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, que saca con claridad a los degenerados de la conducción de vehículos de transporte colectivo, de personas, de pasajeros y de pasajeras.

Todos sabemos, particularmente quienes somos de Atacama, que hace algunos años presentamos algunos proyectos de ley sobre esta materia, a raíz de un caso del que han dado cuenta mis colegas parlamentarios de Atacama, que fue horroroso y que terminó con una persona condenada a cadena perpetua.

Creo que nos hemos demorado bastante. Desgraciadamente, los proyectos iniciales pasaron a otras comisiones y ahí quedaron durmiendo.

Este proyecto de los senadores, que es muy similar al presentado por nosotros, lo aprobamos rápidamente en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, porque sin duda que se requiere este estándar para las personas que trasladan a otras en medios de locomoción pública, como es el transporte en taxis colectivos, microbuses, etcétera. Es muy importante.

Este mismo estándar se estableció en la ley de aplicaciones, en la ley Uber, que es como la conocemos.

Dicho sea de paso, y aprovechando que está aquí presente el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, a quien saludo, le pedimos apurar el proceso para que entre en vigencia el reglamento de la ley Uber, que tiene que ver, entre otras cosas, con el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de quienes conducen ese tipo de vehículos.

Volviendo al proyecto, recalco que evitar que los condenados por delitos de connotación sexual puedan acceder a la licencia de conductor profesional es lo mínimo que podemos hacer para prevenir una situación tan grave, que ocurre especialmente con mujeres, y con niños y niñas menores de edad.

Es por eso que vamos a votar favorablemente el proyecto de ley una vez más, ahora aquí en la Sala.

Este proyecto llegó del Senado, y lo aprobaremos porque, si eso ocurre de manera inmediata, se va a transformar en ley. Se podrá implementar y se podrá establecer ese requisito rápidamente. También habrá que revisar, cada seis meses, que las licencias entregadas cumplan con dicho requisito, lo cual es muy importante. Más vale tarde que nunca.

Por eso, vamos a excluir a los degenerados, para que no tengan licencia de conducir profesional.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix.

La señorita MIX (doña Claudia).-

Señor Presidente, la alarmante tasa de agresiones sexuales en taxis, buses, colectivos, e incluso en furgones escolares, hace imprescindible que a esos abusadores se los aleje del volante.

En este proyecto se propone evaluar constantemente las inhabilidades de los conductores y negarles la posibilidad de acceder a licencias profesionales, o de renovarlas si han sido condenados por delitos de connotación sexual.

Esperamos que esta vez las direcciones de tránsito de las municipalidades cumplan con la norma, no como ha sucedido con las 3.432 licencias renovadas y otorgadas a deudores de pensiones de alimentos en el 70 por ciento de las comunas de todo el país, lo que está absolutamente prohibido desde noviembre de 2022.

Este incumplimiento de la ley solo queda bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República, que eventualmente podría multar a trabajadores municipales con hasta el 50 por ciento de sus remuneraciones, lo cual dejaría muy abierta la posibilidad de un mercado negro de licencias de conducir.

Discusión en Sala

Necesitamos revisar los castigos establecidos en este y en otros proyectos, para que no queden al arbitrio de una persona que, por ignorancia, ineptitud o corrupción, entregue licencias de conducir a quienes no les corresponda.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero.

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto de ley que, más que una regulación, es una medida de sentido común y de justicia.

Se trata de impedir que personas con condenas por delitos sexuales puedan obtener licencias de conducir profesionales para desempeñarse en el transporte de pasajeros; es decir, buscamos resguardar la seguridad de quienes diariamente confían en el transporte público, evitando que delincuentes sexuales tengan acceso a un espacio que podría facilitar nuevos abusos.

No es la primera vez que el Congreso Nacional legisla en esa dirección. Ya con el proyecto de ley Martín establecimos la inhabilidad para que condenados por delitos sexuales trabajen en el transporte escolar.

Hoy extendemos esa lógica al transporte público, porque proteger a la ciudadanía no es una opción, sino un deber; porque, ¿quién estaría dispuesto a subir a su hija, a su hermana o a su madre a un taxi o a un bus conducido por alguien con antecedentes de violación o de abuso sexual?

En momentos en que la delincuencia y la inseguridad se han transformado en un flagelo que afecta a todo Chile, es nuestro deber cerrar cualquier puerta u oportunidad que permita reincidir a delincuentes.

No podemos seguir esperando más tragedias para actuar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Francisca Bello.

La señorita BELLO (doña María Francisca).-

Señor Presidente, en junio de 2016, Nicole Saavedra Bahamondes fue secuestrada, agredida sexualmente, torturada y asesinada por Víctor Pulgar, un chofer que conducía un microbús que ella tomó para volver a su casa.

Nicole vivía en el distrito que represento, que es grande, y con grandes problemas de conexión y precariedad en cuanto al transporte público, por lo que no es extraño que jóvenes y mujeres intenten volver a sus casas desde sus trabajos, centros educacionales o espacios de recreación en diferentes horarios.

El caso de Nicole Saavedra fue conocido por cada persona de nuestra Región de Valparaíso, porque provocó horror en quienes observamos aquella situación.

No obstante, ese no ha sido el único caso en que vemos que en nuestro país se involucran situaciones de corte sexual con el transporte.

En el caso del norte de Chile, conocimos al psicópata de Alto Hospicio, un hombre que utilizaba su taxi legal para acceder a jóvenes, agredirlas sexualmente y luego asesinarlas.

Ello nos muestra que, si bien para muchas familias el transporte público constituye un espacio de trabajo, a partir del cual es posible conseguir el sustento para el hogar, para otros significa un espacio fértil para conseguir víctimas de delitos sexuales.

Tal como señala el proyecto de ley, la PDI está alertando desde 2017 sobre el aumento de delitos sexuales

Discusión en Sala

cometidos por taxistas en contra de sus pasajeros.

Por ello, celebro la presentación de este proyecto -aunque lamentablemente llega tarde; llega tarde para muchas víctimas- y vamos a votarlo a favor. Creemos que es algo básico que quienes hayan cumplido condenas por delitos de connotación sexual no puedan trabajar en esos espacios, lo que se traduce en cuestiones fundamentales como son la prevención y, sobre todo, la seguridad de las mujeres.

Por Nicole Saavedra Bahamondes, con todo mi respeto, votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia.

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, proyectos como este son transversales. Creo que nadie, ninguno de los que estamos aquí, podrá negarse a votar a favor este proyecto que consagra como causal de inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual.

Este es un tema sobre el que deberíamos haber legislado muchos años atrás y no haber esperado que hubiese tantas víctimas, como las víctimas de Hugo Pastén en la comuna de Copiapó, Región de Atacama. Incluso, se han cerrado algunos casos sin que se encontrara el cuerpo de las víctimas, lo que para las familias es sumamente complicado y sumamente grave, pues las mantiene con un gran dolor hasta el día de hoy porque la justicia no ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Eso debe llamarnos mucho a la reflexión, más allá de que la reflexión se traduzca en aprobar proyectos importantes.

Considero que este proyecto se queda corto. Sinceramente creo que hasta la obtención de la licencia clase B debería ser prohibida para esos tipos, porque transitan por las calles y, sin ninguna contemplación, al ver mujeres, las pueden atacar sexualmente.

Ahora, este proyecto no será viable si no tenemos una fiscalización férrea y superrestringida. Sabemos que en nuestro país carecemos de este tipo de fiscalización. Por ello, lo que debemos hacer es establecer esta normativa como un piso, de modo de mejorarla en el futuro, porque esta situación -insisto- no solo nos acongoja a nosotros, sino también a la ciudadanía. Hoy, los padres, lamentablemente, muchas veces no dejan salir a las jovencitas a una fiesta, para recrearse, como la recreación que debemos tener todos y cada uno de los habitantes de este país, justamente porque andan violadores sueltos conduciendo taxis colectivos, taxis y Uber. Respecto del Uber, todos sabemos que todavía no tenemos una ley que establezca la exigencia de contar con licencia profesional. En consecuencia, hoy puede andar un psicópata conduciendo un Uber y puede que estén pasando cosas.

Así que, aprovechando la presencia del ministro Muñoz, llamo a la Sala a sacar adelante este proyecto, pero también a que establezcamos normas con mucha más rigurosidad para que los violadores no sigan dañando la vida de cada una de las familias chilenas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva.

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley que trata de prevenir o de atenuar los factores de riesgo respecto de personas que han sido condenadas por delitos de connotación sexual. En ese sentido, nos parece del todo adecuado establecer una calificación de inhabilidad que impida que puedan obtener una licencia de conductor profesional aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de connotación sexual. Esto es fundamental porque elimina un factor de riesgo al impedir que aquellas personas que realizan transporte público de pasajeros y que deben tener al efecto una licencia de conducir profesional habilitante, desarrollen dicha actividad con tales

Discusión en Sala

antecedentes.

Por eso, anuncio que votaremos a favor este proyecto de ley, haciendo mención también a lo que se ha señalado recurrentemente respecto de la ley N° 21.553, la denominada ley Uber, en términos de que su artículo 6 establece que los conductores de empresas de aplicación de transporte van a requerir licencia de conducir profesional. Por eso, hago el llamado a apurar la dictación del reglamento correspondiente, cuya vigencia diferida de esa ley está establecida en 30 días.

Apoyamos este proyecto de ley que establece una inhabilidad para la obtención de licencia de conducir profesional para trabajar en transporte público de pasajeros a aquellos que hayan sido condenados por algún delito de connotación sexual.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas.

La señorita ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, actualmente las personas con diabetes, con cáncer o con hipertensión están sujetas a distintos estándares que quienes no tienen algún problema de salud. En concreto, a esas personas, por ejemplo, se les puede entregar la licencia de conducir por un tiempo reducido o, incluso, se les puede rechazar dicha entrega, lo que puede ser atendible cuando la resolución que fundamenta dicha medida se basa en la existencia de patologías que están asociadas a la ocurrencia de accidentes de tránsito.

Pues bien, me parece necesario que se haga lo mismo para proteger a mujeres, niñas y niños, que son las principales víctimas de acoso y abuso sexual en nuestro país, en lo cual el transporte público no es la excepción.

Hace unos años, el Observatorio Contra el Acoso en Chile, (OCAC), publicó un primer estudio sobre experiencias de violencia sexual en medios de transporte y espacios públicos. Según los resultados observados, el 93,8 por ciento de las mujeres y niñas habían sufrido acoso sexual en el transporte público y privado. Frente a ese escenario de violencia y de impunidad, las organizaciones de la sociedad civil y las activistas feministas han impulsado y trabajado sobre este tema. Aprovecho de agradecer el trabajo de activistas como Julia Ramírez y Catalina Flores, y el de Abofem, para que esto sea posible. Junto a ellas, a comienzos del 2022, presentamos un proyecto para avanzar en esta materia, en términos de limitar el acceso a las licencias profesionales para transporte de personas, de modo de proteger a quienes utilizan estos medios de movilización, que son la mayoría de las y los chilenos. Como el presente proyecto trata de lo mismo, evidentemente lo votaré a favor.

Quiero aprovechar de recordar aquí a Nicole Saavedra, quien en esta región fue encontrada maniatada, golpeada y violada después de subir a la micro 192, con destino a El Melón, para regresar a su casa. Tomó años y el trabajo de cuatro fiscales distintos el poder avanzar en la investigación que finalmente formalizaría a Víctor Pulgar, conductor de la micro, quien además tenía denuncias previas por violación y abuso a pasajeras durante los recorridos que realizaba, esto incluyendo a una niña de 12 años. La prima de Nicole, María Bahamondes, también ha sido activa en que logremos hacer de este tema una ley.

Con este proyecto no se busca estigmatizar a los conductores, que tanto aportan a la movilidad diaria de las familias chilenas, sino justamente lo contrario: asegurar a la ciudadanía que quien obtiene una licencia profesional de conductor para el transporte de personas no tiene ese tipo de antecedentes y que, por tanto, no es un potencial agresor sexual.

El transporte tiene que ser un espacio seguro para todas y todos, para los niños y niñas. Por eso, creo que la aprobación de este proyecto de ley puede ser especialmente importante para la tranquilidad de quienes usan el transporte público y privado de personas, pues establece que quienes manejan nuestro destino cumplen con estándares...

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada.

Discusión en Sala

Tiene la palabra el diputado Marcos Illabaca.

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, lo saludo y, por su intermedio, saludo a los integrantes de la Mesa, a todos los colegas y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Esta es una deuda y una discusión que se encontraba pendiente desde hace muchos años. La diputada Cicardini algo recordaba sobre un proyecto que se discutió en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, que era de su autoría y del entonces diputado Fidel Espinoza. Como esa iniciativa no avanzaba, el exdiputado Fidel Espinoza llevó el mismo texto al Senado.

El establecimiento de estándares morales mínimos para poder obtener una licencia de conducir ya ha sido debatido y ha sido planteado en cada una de las intervenciones que aquí se han realizado, por lo que me parece de justicia aprobar este proyecto de ley de manera unánime. Pero creo que no sacamos nada con avanzar con esta iniciativa...

Si el ministro algo escuchara de lo que estoy diciendo y no estuviera conversando con el diputado Camaño, podría...

Señor Presidente, ¿está el ministro atendiendo la discusión o atendiendo consultas particulares? Me gustaría saber qué va a hacer, porque si va a atender consultas particulares, que lo haga fuera. Si va a estar atento a la discusión, que esté acá.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Gracias, diputado.

Solicito al señor ministro que tenga la amabilidad de prestar atención al discurso de los parlamentarios.

Gracias.

Continúa con el uso de la palabra el diputado Marcos Illabaca.

El señor ILABACA.-

No sacamos nada con seguir estableciendo este tipo de normas si no somos capaces de solucionar los problemas de fondo que enfrentamos en materia de licencias de conducir profesional.

Creo que habrá consenso en la Sala para apoyar con fuerza la inhabilidad que establece este proyecto, pero tanto los municipios como los conductores están atravesando un grave problema.

En particular, hemos planteado una manera de solucionar las dificultades que se generan con la entrega de certificados médicos por parte de los profesionales que participan en el proceso de obtención de licencias de conducir, pero eso no servirá de nada en la medida en que el gobierno no dicte el reglamento de la denominada ley Uber. Demoramos años en legislar para regular el mercado de las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros en el país, y aún no hemos avanzado en la concreción de esa norma, de manera que vamos a llegar tarde, porque la gran mayoría de los chilenos y las chilenas se manejan a través de aplicaciones digitales.

Mientras eso no ocurra esta importante iniciativa en que estamos avanzando no tendrá aplicación práctica, de modo que pido al ministerio que asuma el liderazgo que corresponde para que antes de que termine este gobierno dicte el reglamento que permitirá aplicar la ley Uber.

Finalmente, quiero señalar que otro problema grave que tenemos es que muchas de las leyes que hemos sacado adelante para mejorar las condiciones de seguridad vial se han transformado en letra muerta debido a la falta de fiscalización. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha hecho poco para aumentar la fiscalización, a pesar de la gran cantidad de accidentes que se registran en la actualidad, en los que el exceso de velocidad y el manejo de celulares durante la conducción son factores importantes.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista aprobará con mucho entusiasmo este proyecto de ley, que modifica la Ley de Tránsito para establecer como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, A-1, A-2 y A-3, el haber sido condenado por un delito de connotación sexual.

Solo en Santiago, la cantidad de viajes que se efectúan en el transporte público de pasajeros es inmensa: seiscientos millones de personas se movilizan al año tanto en el Metro como en combinación con buses. Otras usan taxis colectivos y trenes de cercanía, con cerca de 70 millones de pasajeros al año.

Es evidente que en todos esos viajes las personas que están a cargo del transporte público tienen una enorme responsabilidad, porque se entrega la integridad física de mujeres, niñas y jóvenes a quienes están a cargo de la conducción, de modo que lo que busca este proyecto de ley es consagrar simplemente espacios libres de todo riesgo de agresión sexual por parte de las personas que están al volante.

Esa es la razón del impedimento que se propone establecer mediante esta iniciativa para la obtención de licencias de conducir profesional, porque se trata de personas que han sido condenadas por delitos de connotación sexual, que son graves. Estamos hablando de abuso sexual, de abuso sexual a menores, de producción o almacenamiento de pornografía infantil, de violación propia o impropia. Es decir, estamos hablando prácticamente de verdaderos agresores sexuales o de depredadores sexuales, los que en el ámbito de la criminología está muy estudiado que tienen la característica de ser persistentes en la comisión de ese tipo de delitos, lo que hace que su reinserción social sea difícil.

La ley los castiga y probablemente muchas personas condenadas por esos delitos pueden haber cumplido largas condenas, pero no existía ninguna inhabilidad para que pudieran obtener licencia de conducir profesional para manejar buses rurales, taxis, colectivos o Uber. Este proyecto de ley busca, precisamente, que no se aprovechen de la confianza que depositan miles de mujeres y menores de edad cuando se suben a un taxi, a un colectivo o a un bus.

Creemos que esta medida es perfectamente constitucional. No priva del derecho al trabajo, sino simplemente a una actividad, que es el transporte de pasajeros que se ejerce con licencias profesionales y que conlleva una enorme responsabilidad.

Por lo tanto, este tipo de agresores sexuales, de depredadores sexuales, debe estar al margen y excluido de esta actividad, en beneficio de la seguridad de todas las mujeres de este país.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya.

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, evidentemente, vamos a respaldar este proyecto.

Por supuesto, vamos a apoyar cualquier iniciativa legal que vaya en la línea de contribuir a la creación de espacios más seguros para hombres y mujeres. Y digo: hombres y mujeres. Porque no podemos invisibilizar que las víctimas de una agresión sexual pueden ser hombres o mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Eso es algo que no podemos dejar de lado.

En el transporte de personas, obviamente, alguien que ha estado involucrado y que ha sido sentenciado por abuso o violación representa un riesgo. Como bien lo señalaron los socialistas recién, son personas con dificultades para ser reinsertadas a la sociedad y que tienden a repetir la conducta. Lamentablemente, no solo es el caso de quienes agreden sexualmente a otras personas, de violadores y de abusadores, sino también narcotraficantes y de

Discusión en Sala

asesinos, entre otros.

Creo que poco a poco empiezan a darse cuenta de que hay algunos que no tienen caso y de que las sanciones tienen que ser más duras. Necesitamos más cárceles para encerrarlos y el establecimiento de un férreo control para que no sigan delinquir o abusando, como el caso de quienes abusan sexualmente de sus compañeros de celda.

O sea, de a poco parece que incluso los socialistas se empiezan a dar cuenta de que necesitamos más cárceles y penas más altas. Necesitamos endurecer la mano.

Una sola reflexión, por su intermedio, señor Presidente: si realmente están preocupados de las víctimas, que de una vez por todas respalden a Carabineros, que es el mayor enemigo que tienen delincuentes, criminales, asesinos y violadores. Que este respaldo no solo sea una cuestión declarativa, sino también legal, a nivel de las herramientas.

Seguimos discutiendo absurdos como si se puede o no usar o cuándo utilizar una Taser. Es algo que debiese estar entre las herramientas de todo carabinero para combatir a los criminales y dar mayor seguridad a las personas, hombres y mujeres.

Entonces, mientras discutimos este tipo de cosas, que obviamente va a generar la unanimidad en esta Sala, debiésemos también respaldar, de forma decidida, otras medidas que tienen un impacto mucho más concreto, como un respaldo firme hacia Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones o de dotar a la seguridad municipal de más y mejores herramientas para fiscalizar y hacer controles de identidad, pero aquí algunos luego se escandalizan.

Si realmente este fuera un gobierno feminista, que quiere mejorar la seguridad de las mujeres, darían mayor respaldo a Carabineros de Chile, a la PDI, a Gendarmería de Chile y a la seguridad municipal.

Lamentablemente, a la hora de votar esos proyectos, que sí tienen un impacto real y contundente, hay algunos que les tiembla la mano.

Este proyecto lo votaremos a favor, y estoy seguro de que todos lo harán igual.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert.

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, que nos acompaña en la sesión.

Estimados colegas, este proyecto de ley claramente contribuye a la seguridad de nuestros compatriotas.

Estamos ante una crisis profunda de seguridad y tenemos que hacer todo lo posible para ir mejorando las condiciones y brindar mayor seguridad y protección a la población de nuestro país.

Y este proyecto va en esa dirección porque es una moción que modifica la Ley de Tránsito para establecer como una inhabilidad para la obtención de la licencia de conducir profesional a aquellas personas que cuenten con antecedentes penales por delitos de connotación sexual.

Esto va a prevenir muchos abusos. Esto ya se hizo con la Ley de Tránsito respecto del transporte escolar. Lo mismo debiese haberse hecho también con el transporte público de pasajeros, como ocurre con este proyecto.

Es importante y esperamos que el apoyo sea unánime, porque esto por supuesto es transversal. Debe tener un apoyo potente. Esto no responde a ninguna ideología, sino a la lógica. Siempre debió ser así.

No debería conducir un transporte público una persona con una condena por un delito de connotación sexual.

Discusión en Sala

Por último, aprovecho de hacer un llamado a la asociación de municipalidades. Tenemos un problema con las renovaciones y el otorgamiento de licencias de conducir, donde precisamente se va a poner en práctica este proyecto de ley, en el caso de aprobarse.

Tenemos un atraso importante en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir, y es importante que podamos buscar todos -la asociación de municipalidades, cada municipio y también el ministerio y las distintas autoridades y la ley, por supuesto- los mecanismos para permitir que estos controles y estas nuevas normativas se puedan llevar a cabo a través de los procesos de evaluación que cada municipalidad tiene.

Por lo tanto, esperamos que se sigan haciendo los esfuerzos, que se redoblen los esfuerzos, que se redoblen los turnos, que se busquen mecanismos extraordinarios, como ya algunos municipios han hecho, para poder avanzar y entregar a todos los ciudadanos esta licencia que es tan importante, que va certificando la calidad de la forma de conducir y, en este caso, poner en práctica esta inhabilidad para aquellas personas que tengan una condena por delito de connotación sexual.

Esperamos la aprobación unánime.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, ha pedido hacer uso la de palabra.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MUÑOZ (ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-

Señor Presidente, estimadas y estimados diputados, me alegra mucho volver a verlos y sentarme nuevamente en este estrado. Espero que este año legislativo sea muy productivo en leyes que mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en nuestro país.

En mi primera intervención les quiero presentar y pedir el apoyo para un proyecto que hoy podría ser despachado a ley.

La propuesta de este proyecto que hoy les presento busca aumentar los requisitos para la obtención de licencia de conducir profesional, sumando a las exclusiones dadas por condiciones físicas y técnicas, la exclusión de personas con antecedentes penales por distintos delitos de connotación sexual.

Las razones esgrimidas se basan en casos de denuncia de delitos de connotación sexual en contra de conductores de microbuses o de taxis colectivos. En este sentido, el origen del proyecto es una moción que fue trabajada desde nuestro ministerio, alcanzando una aprobación unánime tanto en su tramitación en el Senado como en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta Corporación. Como siempre, quiero agradecer el productivo trabajo que siempre logramos con cada integrante de esta comisión.

En resumen, el proyecto de ley establece la prohibición de entrega de licencia de conducir profesional, pero solo de aquellas que habilitan el transporte de personas -licencias A-1, A-2 y A-3-, a quienes hayan sido condenados por delito sexual. Asimismo, establece que personas que cuentan actualmente con una de esas licencias no pueden conducir un vehículo de transporte público.

Establecer esta prohibición general es, además, coherente con la legislación que se estableció en la ley de empresas de aplicaciones de transporte de pasajeros para quienes conduzcan esos vehículos. En esa ley también se establece la prohibición de que conductores condenados por delitos sexuales no puedan realizar el transporte de personas en vehículos adscritos a las aplicaciones.

Estimadas y estimados diputados, se trata de un proyecto breve, pero con un impacto muy importante para las usuarias y usuarios de nuestro transporte público, a fin de aumentar su protección y su confianza respecto de las personas que los transportan. Es por eso que les pido su apoyo al proyecto con su voto a favor.

Muchas gracias.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano.

La señorita SERRANO (doña Daniela).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro y le deseo un muy buen año legislativo. Claramente, estamos muy expectantes de lo que se pueda avanzar en este proyecto y en otras materias de transporte dentro de nuestro país.

Quería intervenir en este proyecto, porque considero que es importante. Estamos hablando de casos reales. En el año 2018, en Puerto Montt, un conductor de taxi colectivo violó a una menor de edad, y digo "a una menor de edad" porque creo que en este sentido estamos hablando de dos aristas: primero, protegemos a las mujeres, es verdad; pero también hay que proteger a los menores y las menores de edad. Y estamos hablando también de estudiantes, o sea, no estamos hablando solamente de la focalización hoy día de proteger a las mujeres, de tener espacios seguros, sino también, para quienes les quepa alguna duda, estamos protegiendo a los y las menores de edad, sobre todo a los estudiantes que en estos momentos van a tener un ingreso a clase, en que conocen al tío del taxi colectivo, al tío de la micro. Además, muchas veces este tipo de licencias también les puede dar una puerta de entrada a quienes conducen el transporte escolar. Lo digo también porque esa experiencia muchas veces se toma para justamente tener este tipo de empleo a algunos conductores.

Entonces, cuando estamos hablando de que hoy día necesitamos avanzar en proyectos de seguridad, también tenemos que dedicarnos a ver quiénes justamente pueden tener una especialidad en algunos tipos de rubros, y yo creo que cuidar a niños y niñas, cuidar a mujeres, cuidar también a quienes -hoy son puestos de trabajo sin duda esenciales cuando estamos hablando del tipo de licencia A-1, A-2, A-3, que tienen un mayor flujo o tienen también un mayor contacto con aquellas personas- se dirigen a sus puestos de trabajo y también a sus lugares de estudio.

Yo creo que estos proyectos de seguridad son también los que nos hacen bien. Son los preventivos, son los que muchas veces no nos llevan a lamentarnos cuando los hechos ya están ocurridos. Y que ya, tomando un caso tan trágico como fue el de una menor de edad violada en un taxi colectivo en Puerto Montt, nosotros también podemos decir desde acá en adelante se marca un precedente, y por tanto, lo que vamos a necesitar es hoy día tener estos puestos de trabajo garantizados justamente para personas idóneas, pero idóneas también desde la capacidad de no hacerle daño al resto, de no hacerle daño a una mujer, de no hacerle daño a un menor de edad, que justamente van a estar transportadas en estos tipos de transporte público, de transporte privado.

Ello, por si alguien tenía una duda de a quién estamos protegiendo.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, sin ninguna duda vamos a apoyar este proyecto. Nos parece relevante que quienes están condenados y tienen condenas vigentes por delitos sexuales no puedan manejar ningún tipo de transporte público ni estar en contacto con personas, sobre todo por el riesgo que ello implica.

Pero me parece que, una vez más, por poner el énfasis solamente en los delitos de connotación sexual dejamos fuera otros delitos que tienen una penalidad incluso mayor, como el homicidio. O sea, ¿vamos a prohibirles a personas que tengan una condena por delitos de connotación sexual manejar el transporte público, pero resulta que se lo vamos a permitir a un homicida? Eso es absolutamente ilógico, no solo por la penalidad, sino por el bien jurídico a proteger. Estamos hablando de la vida de las personas.

Por lo tanto, muchas veces hay una obsesión en el sentido de enfocarse en determinados delitos, pero abstraerse y dejar afuera otros que penalmente son más graves desde el punto de vista de la penalidad y, sin ninguna duda, del

Discusión en Sala

reproche penal y el bien jurídico a proteger.

Entonces, resulta que por ese enfoque dejamos fuera no solamente el homicidio, dejamos fuera la violación con homicidio, que es un delito sexual, sin ninguna duda, pero que termina con la muerte de la persona. Dejamos fuera la trata de personas, que está en legislaciones especiales establecidas; la trata de menores de edad. O sea, ¿le parece coherente? ¡Obviamente que no es coherente!

Entonces, muchas veces por tratar de hacer un punto político respecto a poner la connotación en determinados delitos dejamos fuera otras situaciones que son muy graves y que están castigadas en nuestro país duramente y que deberían estar también en nuestra legislación.

Por lo tanto, la invitación es a que, apoyando, sin ninguna duda, este proyecto, tengan una mirada un poquito más abierta respecto a delitos que hoy día están causando un gran perjuicio en nuestro país, sin ninguna duda, cuando hablamos de los homicidios, y que, lamentablemente, si seguimos en esta línea, vamos a tener un proyecto que va a permitir a homicidas manejar el transporte público, pero no a personas condenadas por delitos sexuales.

Me parece que hay que incorporarlo, para que este proyecto cumpla con su finalidad y el día de mañana no estemos lamentando una situación trágica, precisamente porque algunos tuvieron una mirada sesgada respecto a aquellos delitos que aquejan duramente a nuestra sociedad y que, lamentablemente, tenemos que mantener alejadas a aquellas personas que están condenadas por estos delitos y que, lamentablemente, no se incorporaron en este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación sin Modificaciones . Fecha 03 de marzo, 2025. Oficio en Sesión 101. Legislatura 372.

VALPARAÍSO, 3 de marzo de 2025

Oficio N° 20.228

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, aprobó, en los mismos términos en que lo hiciera ese H. Senado, el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito, para consagrar como inhabilidad para la obtención de licencias de conducir profesional, contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, correspondiente al boletín N° 15.003-15.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N°525/SEC/24, de 4 de diciembre de 2024.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Lo que tengo a honra comunicar a V.E.

GASPAR RIVAS SÁNCHEZ

Presidente accidental de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

3. Trámite Finalización: Senado

3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 04 de marzo, 2025. Oficio

Valparaíso, 4 de marzo de 2025.

Nº 42/SEC/25

A S.E. EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo primero.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290, de Tránsito, de la siguiente manera:

1.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 13, el siguiente numeral 5), nuevo, pasando el actual numeral 5) a ser numeral 6):

“5) Acreditar, en caso de las clases A-1, A-2 y A-3, que no tiene anotaciones relativas a los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal. Lo anterior, mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas.”.

2.- Agrégase, en el artículo 16, el siguiente numeral 5, nuevo:

“5. Por delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal para el caso de las licencias de conductor profesional clase A-1, A-2 y A-3.”.

3.- Agrégase el siguiente artículo 87 bis, nuevo, pasando el actual artículo 87 bis a ser artículo 87 ter:

“Artículo 87 bis.- Aquellos conductores con licencia de conducir profesional clase A-1, A-2 o A-3 que hayan sido condenados por los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros.

En caso que un conductor contravenga esta prohibición, la licencia de conductor será cancelada según las reglas que establece el artículo 20 de la presente ley.”.

Artículo segundo.- Agrégase en el inciso veintiséis del artículo 3° de la ley Nº 18.696 -que modifica el artículo 6° de la ley Nº 18.502, autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros-, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: “La información de este registro será de carácter público y deberá mantenerse actualizada. Para los efectos de mantener actualizado el registro señalado, los operadores de servicios de transporte público de pasajeros deberán exigir a los conductores acreditar, semestralmente, que no están afectos a la inhabilidad referida en el artículo 87 bis de la Ley de Tránsito mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas. A su vez, los operadores deberán remitir al Ministerio el certificado acompañado por los conductores e informar cualquier cambio en la información contenida en el registro, con la misma periodicidad. El Ministerio cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos.”.

- - -

En consecuencia, corresponde a Su Excelencia promulgar el proyecto de ley anteriormente transcrito.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que esta iniciativa de ley tuvo su origen en Moción de los Honorables

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Senadores señor Fidel Espinoza Sandoval y señoras Loreto Carvajal Ambiado, Paulina Núñez Urrutia, Ximena Órdenes Neira y Yasna Provoste Campillay.

- - -

Dios guarde a Su Excelencia.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Ley N° 21.733

4. Publicación de Ley en Diario Oficial

4.1. Ley N° 21.733

Tipo Norma	:	Ley 21733
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1212334&t=0
Fecha	:	25-03-2025
Promulgación		
URL Corta	:	https://bcn.cl/9VFU0S
Organismo	:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Título	:	MODIFICA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA, ESTABLECIENDO COMO INHABILIDAD PARA OBTENER UNA LICENCIA DE CONDUCIR PROFESIONAL EL HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL
Fecha	:	05-04-2025
Publicación		

LEY NÚM. 21.733

MODIFICA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA, ESTABLECIENDO COMO INHABILIDAD PARA OBTENER UNA LICENCIA DE CONDUCIR PROFESIONAL EL HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley que tuvo su origen en moción de los Honorables Senadores señor Fidel Espinoza Sandoval y señoras Loreto Carvajal Ambiado, Paulina Núñez Urrutia, Ximena Órdenes Neira y Yasna Provoste Campillay,

Proyecto de ley:

"Artículo primero.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito, de la siguiente manera:

1.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 13, el siguiente numeral 5), nuevo, pasando el actual numeral 5) a ser numeral 6):

"5) Acreditar, en caso de las clases A-1, A-2 y A-3, que no tiene anotaciones relativas a los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal. Lo anterior, mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas."

2.- Agrégase, en el artículo 16, el siguiente numeral 5, nuevo:

"5. Por delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal para el caso de las licencias de conductor profesional clase A-1, A-2 y A-3."

3.- Agrégase el siguiente artículo 87 bis, nuevo, pasando el actual artículo 87 bis a ser artículo 87 ter:

"Artículo 87 bis.- Aquellos conductores con licencia de conducir profesional clase A-1, A-2 o A-3 que hayan sido condenados por los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros.

Ley N° 21.733

En caso que un conductor contravenga esta prohibición, la licencia de conductor será cancelada según las reglas que establece el artículo 20 de la presente ley."

Artículo segundo.- Agrégase en el inciso veintiséis del artículo 3° de la ley N° 18.696 -que modifica el artículo 6° de la ley N° 18.502, autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros-, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: "La información de este registro será de carácter público y deberá mantenerse actualizada. Para los efectos de mantener actualizado el registro señalado, los operadores de servicios de transporte público de pasajeros deberán exigir a los conductores acreditar, semestralmente, que no están afectos a la inhabilidad referida en el artículo 87 bis de la Ley de Tránsito mediante el respectivo certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas. A su vez, los operadores deberán remitir al Ministerio el certificado acompañado por los conductores e informar cualquier cambio en la información contenida en el registro, con la misma periodicidad. El Ministerio cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos."."

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 25 de marzo de 2025.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Juan Carlos Muñoz Abogabir, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Jaime Gajardo Falcón, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Antonio Daza Lobos, Subsecretario de Transportes, Subsecretaría de Transportes.